

8.3 Grundlagen des Versicherungsvertriebsrechts

8.3.1 Handelsrechtliche Gliederung des Vertriebs

Unternehmer – in diesem Fall Versicherungsunternehmen – können nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) drei verschiedene Typen an Hilfspersonen für ihr Handelsgeschäft einsetzen. Zunächst sind **Handlungsgehilfen** (§ 59 HGB) zu nennen, also Angestellte. Versicherungsunternehmen beschäftigen oft eine Vielzahl von Angestellten mit Vertriebstätigkeiten. Häufig, aber nicht immer werden **Handelsvertreter** (§ 84 HGB) beziehungsweise **Versicherungsvertreter** (§ 92 HGB) eingesetzt. Viele Versicherer nehmen zudem Geschäft von Handelsmaklern (§ 93 HGB) an. Das HGB kennt zwar nicht den Begriff des Versicherungsmaklers, aber der Handelsmakler kann verschiedenartige Güter und Dienstleistungen makeln, darunter namentlich auch Versicherungen.

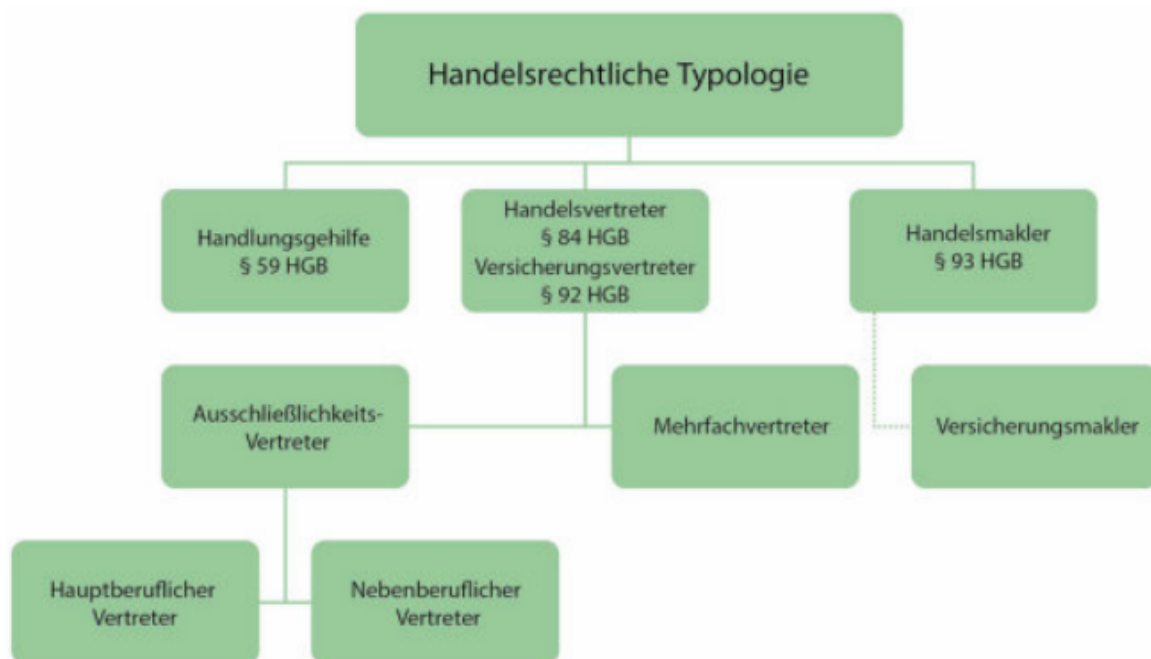


Abbildung 8.3: Handelsrechtliche Typologie des Versicherungsvertriebs

Für das Vertriebsmanagement ist es wichtig zu verstehen, was die entscheidenden Unterschiede zwischen den drei Grundtypen der Hilfspersonen des Versicherers sind. **Angestellte** unterscheiden sich von Handelsvertretern dadurch, dass sie **weisungsgebunden** sind. Der Arbeitgeber kann festlegen, wie sie ihre Tätigkeit ausüben sollen und in welcher Arbeitszeit. Dafür gibt es unter anderem Tarifverträge des Versiche-

rungsgewerbes. Nach dem Manteltarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe (MTV) werden zwei Beschäftigtengruppen unterschieden:

- Nach **Teil II MTV Angestellte des Innendienstes und des Außendienstes**, soweit sie nicht unter Teil III fallen. Bei dieser Beschäftigtengruppe ist unter anderem die Wochenarbeitszeit festgelegt. Die Vergütung wird durch Eingruppierung in Gehaltsgruppen festgestellt, wobei die erforderlichen Fachkenntnisse für die ausgeübte Tätigkeit ebenso eine Rolle spielen wie die Entscheidungsbefugnisse und die gegebenenfalls übertragene Fach- oder Führungsverantwortung. Eine weitere Rolle spielt die Beschäftigungszeit. Die Gehälter dazu sind in einem Gehaltstarifvertrag festgelegt.
- Nach **Teil III MTV Angestellte des Werbeaußendienstes**. Dabei handelt es sich um Beschäftigte, die zur Werbung, also zum Verkauf von Versicherungen, angestellt sind. Bei ihnen ist keine bestimmte Arbeitszeit festgelegt, weil das mit der Außendiensttätigkeit schwer vereinbar wäre. Als Vergütung sind Provisionen vorgesehen, also Anteile an den vermittelten Versicherungsprämien. Sie haben Anspruch auf ein im Gehaltstarifvertrag geregeltes Mindesteinkommen, wovon ein kleinerer Teil nicht mit Provisionen verrechnet werden darf, also ein reines Fixum darstellt.

Versicherungsvertreter sind dagegen **selbstständige Gewerbetreibende**. Sie sind ständig damit betraut, für einen oder mehrere Versicherer Versicherungen zu vermitteln oder – je nach Vollmacht – auch diese im Namen eines Versicherers abzuschließen.

§ 84 Abs. 1 S. 2 HGB

Selbständig ist, wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann.

Versicherungsvertreter dürfen daher nicht Weisungen unterworfen werden, denn sonst wären sie möglicherweise **Scheinselbstständige** – mit unangenehmen sozialversicherungsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Folgen. „Im Wesentlichen“ deutet allerdings darauf hin, dass es einige Beschränkungen der unternehmerischen Freiheit gibt, die auch ein Versicherungsvertreter hinnehmen muss, ohne deswegen schein-selbstständig zu sein.

■ BEISPIEL

Ein Versicherungsvertreter der Proximus Versicherung AG ist mit dem Logo unzufrieden und gestaltet es für seine Homepage um. Außerdem akzeptiert er die Beratungs- und Agenturverwaltungssoftware nicht und kauft sich eine eigene. Zudem verlangt er auch solche Risiken versichern zu können, die die Proximus Versicherung AG laut ihren Zeichnungsrichtlinien ausgeschlossen hat, weil er Provision verdienen wolle. In diesen Fällen kann die Proximus Versicherung AG eingreifen und den Vertreter anweisen, das Logo unverfälscht zu verwenden, die vorgegebene Software einzusetzen und sich an die Zeichnungsrichtlinien zu halten. ■

Für die Frage, ob ein Versicherungsunternehmen im Vertrieb Außendienstangestellte oder selbstständige Versicherungsvertreter einsetzen sollte, sind verschiedene Aspekte wichtig. Angestellte unterliegen einem arbeitsrechtlichen Schutz. Auf ihre Gehälter – auch auf Provisionen – müssen Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden, von denen der Arbeitgeber je nach Sozialversicherungszweig meist die Hälfte übernehmen muss, also zusätzliche Personalkosten zu tragen hat. Der Arbeitgeber muss zudem dafür sorgen, dass der Arbeitnehmer seine Tätigkeit ausüben kann, beispielsweise einen Dienstwagen und ein Büro zur Verfügung stellen.

Gegenüber Selbstständigen muss der Auftraggeber keinen arbeitsrechtlichen Schutz gewährleisten und keine Sozialversicherungsbeiträge auf deren Provisionen abführen und zum Teil selbst tragen. Auch muss der Auftraggeber keine Dienstwagen und Büros zur Verfügung stellen. Dafür allerdings kann der Auftraggeber keine Weisungen erteilen und nicht verlangen, gegebenenfalls auch andere als solche Tätigkeiten zu erledigen, die eine Provision auslösen. Selbstständige werden attraktive Provisionen fordern. In der Ausschließlichkeit kommt oft eine Bestandsübertragung hinzu, durch die neue Agenturen von Beginn an erste Provisionseinnahmen erzielen können. Versicherungsvertreter haben bei ihrem Ausscheiden unter bestimmten Voraussetzungen einen Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB für die wirtschaftlichen Vorteile, die der Versicherer auch nach dem Ausscheiden mit den Kunden erzielen wird, die der ausscheidende Vertreter geworben hat, gewissermaßen eine Abfindung. „Letztlich wird ein erfolgreicher Vertreter wahrscheinlich nicht günstiger, sondern teurer sein als ein Angestellter. Dafür aber trägt er sein unternehmerisches Risiko selbst – in schlechten Jahren muss der Versicherer weniger an ihn zahlen. Und wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, ist eine Trennung leichter zu vollziehen als bei Angestellten.“

Die Bereichsleitung Vertrieb wendet sich an das Inhouse Consulting mit folgendem Anliegen. Im Vertrieb der Proximus Versicherung AG sind eine Reihe Verkaufsaußendienstangestellte beschäftigt, für die der Gesamtbetriebsrat eine Betriebsvereinbarung ausgehandelt hat, die aus Sicht der Proximus Versicherung AG deren Einsatz sehr teuer macht. Lisa und Max sollen eine Szenariorechnung anstellen, ob es günstiger wäre, diesen Beschäftigten Handelsvertreterverträge anzubieten. Dafür werden Szenarien berechnet, die eine mittlere, eine unterdurchschnittliche und eine überdurchschnittliche Verkaufsleistung repräsentieren. Es werden die Personalkosten der Angestellten wie Provisionen, Sozialversicherungsbeiträge, Sonderzahlungen, Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, Reisekosten, Dienstwagen, Büro etc. auf der einen und marktübliche Provisionen und Zuschüsse für eine Agentur auf der anderen Seite verglichen. Unabhängig vom Ergebnis weisen Lisa und Max die Bereichsleitung auf einige Nachteile hin, die ein Wechsel vom Angestellten- zum Vertreterstatus mit sich bringen kann. Dazu zählt der Wegfall von Weisungsrechten. In einem umkämpften Arbeitsmarkt besteht das Risiko, die Mitarbeitenden ganz zu verlieren. Die Bereichsleitung überdenkt daraufhin ihre Pläne.

Versicherungsvertreter werden weiter in **Ausschließlichkeitsvertreter** und **Mehrfachvertreter** unterschieden. Ein Ausschließlichkeitsvertreter geht ein vertretervertragliches **Wettbewerbsverbot** ein. Das bedeutet, dass er für keinen anderen als den vertragschließenden Versicherer ohne dessen ausdrückliche Zustimmung tätig werden darf. Für den Fall der Zuwiderhandlung ist in der Regel eine Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist (fristlose Kündigung) vorgesehen. Manchmal werden auch mehrere Vertreterverträge mit verschiedenen, aber nicht konkurrierenden Versicherern geschlossen. Das nennt man einen **unechten Mehrfachvertreter**, der im Ergebnis doch einer Ausschließlichkeitsbindung unterliegt.

Die Proximus Versicherung AG könnte entweder eine seiner Versicherungsgesellschaften – zum Beispiel die Proximus Allgemeine Versicherung AG – beauftragen, alleine Vertreterverträge mit den Vertretern abzuschließen mit einem Wettbewerbsverbot, und in diesen Verträgen zu regeln, dass die Vertreter auch Lebens-, Kranken-, Rechtsschutz- oder Kreditversicherungen der anderen Proximus Gesellschaften über die Proximus Allgemeine anbieten dürfen. Oder jede einzelne Proximus-Spartenversicherer schließt jeweils einen Vertretervertrag – mit Wettbewerbsverbot für konkurrierende Sparten-Versicherer – ab, damit im Ergebnis der unechte Mehrfachvertreter alle Proximus-Sparten vermitteln kann.

Mehrfachvertreter gehen keine Wettbewerbsverbote ein und können deshalb mehrere, konkurrierende Versicherer anbieten.

Versicherungsvertreter lassen sich zudem nach **hauptberuflichen** und **nebenberuflichen Vertretern** unterscheiden. Eine praktische Relevanz hat das nur in der Ausschließlichkeit – ein nebenberuflicher Mehrfachvertreter würde kaum Akzeptanz am Markt finden. Hauptberufliche Vertreter sind rechtlich bessergestellt als nebenberufliche Vertreter. Allerdings setzt das zwingend voraus, dass ein nebenberuflicher Vertreter in seinem Vertretervertrag als solcher bezeichnet wird, sonst kann sich der Versicherer später nicht darauf berufen. Allerdings kann sich der Versicherer auch dann nicht auf eine Nebenberuflichkeit berufen, wenn die Tätigkeit faktisch als hauptberuflich anzusehen ist. Dabei kommt es nach der **Übergewichtstheorie** darauf an, wo die überwiegende Arbeitszeit eingesetzt und das überwiegende Einkommen erzielt wird.

Die rechtliche Besserstellung erfolgt in dreierlei Hinsicht: Erstens haben hauptberufliche Handelsvertreter Anspruch auf eine mit der Tätigkeitszeit auf bis zu sechs Monate (nach fünf Jahren Tätigkeitszeit) ansteigende **Kündigungsfrist** (vgl. § 89 Abs. 1 HGB), wohingegen sie für Nebenberufler dauerhaft nur einen Monat (vgl. § 92b Abs. 1 HGB) beträgt, jeweils immer zum Ende eines Monats. Vertraglich kann man allerdings längere Kündigungsfristen vereinbaren, die für beide Vertragsparteien gleich lang sein müssen.

Die Bereichsleitung Vertriebsmanagement hat auf einer Fachtagung gehört, dass andere Versicherer zwölf Monate Kündigungsfrist mit ihren hauptberuflichen Ausschließlichkeitsvertretern vereinbaren. Die Proximus Versicherung AG hat bisher keine vertragliche

Regelung und wendet die HGB-Bestimmungen an. Das Inhouse Consulting bekommt den Auftrag, eine Entscheidung über geänderte Vertreterverträge vorzubereiten und Pro- und Contra-Argumente einer verlängerten Kündigungsfrist zu sammeln. Lisa und Max nennen als wichtigstes Pro-Argument, dass die Proximus Versicherung AG im Fall einer Kündigung durch den Vertreter Zeit gewinnt, eine Neubesetzung der Agentur vorzunehmen. Insbesondere, wenn erfolgreiche Vertreter zur Konkurrenz wechseln oder Makler werden wollen, könnten sie sogar durch unmittelbare Freistellung von der Tätigkeit – wenn auch gegen Weiterzahlung der ihnen zustehenden Provisionseinnahmen – ein Jahr lang daran gehindert werden, eine Umdeckung ihres Bestands zu betreiben. Das wichtigste Contra-Argument ist, dass sich die Proximus Versicherung AG auch von weniger erfolgreichen Vertretern nur mit stark verlängerter Frist trennen könnte und sich die Neubesetzung und Wiederbelebung einer Agentur verzögert.

Die zweite rechtliche Besserstellung betrifft die sogenannten **Mindestarbeitsbedingungen**. Für Handelsvertreter, die vertraglich für keinen anderen Auftraggeber tätig werden dürfen und hauptberuflich sein müssen (hauptberuflicher Ausschließlichkeitsvertreter), sieht das HGB die Möglichkeit vor, über eine Rechtsverordnung, „die untere Grenze der vertraglichen Leistungen des Unternehmers“ festzusetzen, „um die notwendigen sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse dieser Handelsvertreter (...) sicherzustellen“ (§ 92a HGB). Eine solche Verordnung ist allerdings bisher nicht erlassen worden.

Die Bereichsleitung Vertrieb möchte wissen, wie man den hauptberuflichen Proximus-Vertretern Mindestarbeitsbedingungen gewähren kann. Das Inhouse Consulting befragt dazu die Rechtsabteilung und erfährt, dass eine bewährte Methode die Orientierung am Mindestlohngesetz ist. Allerdings müssen zusätzlich die Agenturkosten berücksichtigt werden. Am einfachsten können die Mindestarbeitsbedingungen durch eine Bestandsübertragung von solchen Beständen gewährleistet werden, die Bestandsprovisionen abwerfen, insbesondere Kompositversicherungen. Alternativ müssten Provisionsgarantien vereinbart werden. Bei denen aber sollte darauf geachtet werden, dass sie in angemessener Zeit durch tatsächlich verdiente Provisionen für Neuabschlüsse wie – im Lauf der Zeit – für aufgebaute Bestände ausgeglichen und damit überflüssig werden. Die Rechtsabteilung warnt, dass Garantievereinbarungen nicht als dauerhafte Kreditgewährung an Agenturen eingesetzt werden dürfen.

Die dritte Besserstellung betrifft den **Ausgleichsanspruch** nach § 89b HGB, der nur hauptberuflichen Vertretern zusteht.

Haupt- versus nebenberufliche Vertretertätigkeit		
	Hauptberuflicher Vertreter	Nebenberuflicher Vertreter
Voraussetzungen		Vertrag als nebenberuflicher Vertreter (§ 92b Abs. 2 HGB) Tatsächliche nebenberufliche Tätigkeit (§ 92b Abs. 3 HGB)
Rechte		
1 Kündigungsfrist im Zeitverlauf steigend	✓	✗
2 Mindestarbeitsbedingungen	✓	✗
3 Ausgleichsanspruch (§ 89b HGB)	✓	✗

(nur Ausschließlichkeitsvertreter)

Abbildung 8.4: Unterschiedliche Rechte haupt- und nebenberuflicher Vertreter

Versicherungsmakler unterscheiden sich vom „normalen“ Handelsmakler wesentlich, auch wenn das dem HGB nicht zu entnehmen ist. Vielmehr haben Handelsbräuche und Rechtsprechung über lange Zeiträume ein Bild des Versicherungsmaklers entwickelt, das als „**treuhänderähnlicher Sachwalter**“ des Kunden umschrieben wird.⁶ Während ein Versicherungsvertreter den oder die Versicherungsunternehmen gegenüber dem Kunden vertritt, für die er vertretervertraglich verpflichtet ist, ständig neue Versicherungen zu vermitteln und bestehende Verträge zu betreuen, ist das beim Versicherungsmakler anders. Er wird vom Kunden durch einen expliziten (schriftlichen) oder impliziten (mündlich, durch entsprechendes Handeln) geschlossenen **Maklervertrag** tätig. Gegenstand des Maklervertrags ist die Beschaffung passender Versicherungsverträge. Je nach Ausgestaltung kann sich der Maklervertrag auf alle oder auf bestimmte, einzelne Versicherungsverträge des Kunden beziehen. Zudem kann er sich nur auf Neuabschlüsse oder auch auf Bestandsbetreuungen erstrecken. Damit der Versicherungsmakler sich gegenüber dem Versicherungsunternehmen als Vertreter des Kunden legitimieren kann, benötigt er eine schriftliche **Maklervollmacht** des Kunden. Diese ermächtigt ihn, je nach Ausgestaltung, im Namen des Kunden neue Verträge abzuschließen oder bestehende Verträge zu ändern oder diese auch zu kündigen.

Damit der Versicherungsmakler seiner Pflicht zur Beschaffung passender Versicherungsverträge erfolgreich nachkommen kann, benötigt er sogenannten **Courtagezusagen**. Das sind Zusagen von Versicherungsunternehmen, dass der Makler zum einen deren Versicherungsverträge seinen Kunden überhaupt anbieten darf und zum an-

⁶ Vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 22.5.1985, Az. IVa ZR 190/83, BGHZ 94, 356–364.

deren im Erfolgsfall vom Versicherer eine Courtage erhält. Courtage ist dabei nur ein anderes Wort für Provision.

Merksatz

Provision oder Courtage ist ein Anteil an der Versicherungsprämie, die der Versicherer durch die Vermittlungsleistung eines Versicherungsvermittlers erlangt hat. Der Versicherer kalkuliert die Betriebskosten, die er durch Provisions- oder Courtagezahlungen hat, in die Versicherungsprämien ein. Indirekt tragen die Kunden diese Vergütungen.

Die Pflichten eines Versicherungsmaklers sind umfassend und lassen sich mit folgenden Begriffen umschreiben:

- Versicherungsmakler haben eine **Explorationspflicht**. Sie müssen das Risiko des Kunden untersuchen und stehen in der Verantwortung, dieses richtig zu erkennen und den Versicherungsbedarf abzuleiten. Im Unterschied dazu muss ein Versicherer oder dessen Versicherungsvertreter nur tätig werden, wenn ein Anlass dazu besteht.
 - **BEISPIEL:** Ein Kunde fordert den Vertreter auf, seinen Betrieb zu besichtigen und sich ein Bild von seinem Versicherungsbedarf zu machen. ■
- Versicherungsmakler gehen ein **Dauerschuldverhältnis** ein. Sie haben den Kunden und seine Versicherungsverträge so lange zu betreuen, wie der Maklervertrag sowie die über den Maklervertrag vermittelten Versicherungsverträge bestehen. Das schließt ein, in angemessenen Abständen zu prüfen, ob diese Versicherungsverträge noch markt- und bedarfsgerecht sind. Im Unterschied dazu muss ein Versicherer oder dessen Versicherungsvertreter wiederum nur tätig werden, wenn ein Anlass dazu besteht.
 - **BEISPIEL:** Ein Firmenkunde ruft beim Versicherer an und fragt, ob seine neu erworbene Maschine in der Geschäftsinhaltsversicherung umfassend mitversichert ist oder nicht. ■
- Versicherungsmakler haben eine Pflicht zum **Tätigwerden**. Wenn sie ein Risiko oder einen Handlungsbedarf erkannt haben, müssen sie entweder eine vorhandene Maklervollmacht nutzen und aktiv werden, oder ansonsten auf den Kunden einwirken, damit der die entsprechende Entscheidung trifft. Im Unterschied dazu können Versicherer und deren Versicherungsvertreter abwarten, ob und wie sich der Kunde entscheidet.
 - **BEISPIEL:** Ein Vertreter hat seinen Firmenkunden zu einer Maschinenversicherung beraten und ein Angebot erstellt. Da sich der Kunde nicht gleich entscheiden möchte, geht man ohne Abschluss auseinander, und der Vertreter wartet ab, ob sich der Kunde meldet und einen Abschluss wünscht. ■

- Versicherungsmakler sind „**Bundesgenossen**“ oder **Sachwalter** des Kunden und vertreten dessen Interessen gegenüber dem Versicherer. Gleichzeitig stehen sie aber auch in einem **Doppelrechtsverhältnis**. Durch die Courtagezusage entsteht eine vertragsähnliche Verbindung, durch die zwar der Makler nicht etwa verpflichtet werden darf, für den Versicherer Versicherungen zu vermitteln – das wäre eine Handelsvertretung. Aber dennoch muss ein Makler auch die Interessen des Versicherers berücksichtigen.

■ **BEISPIEL:** Ein Versicherer ist nur bereit, von einem Makler Geschäft anzunehmen, wenn er sich darauf verlassen kann, dass der Makler ehrliche und vollständige Risikoangaben macht. Eine Weisung des Kunden an den Makler, eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung zu begehen, um unter falschen Voraussetzungen an einen Versicherungsvertrag zu kommen, wäre ein Verstoß gegen die Versichererinteressen und sollte vom Makler abgelehnt werden. ■

- Versicherungsmakler unterliegen einer weitgehenden **Haftung** für die korrekte Erfüllung des Maklervetrags. Falschberatungen und andere Pflichtverstöße fallen allein zu ihren Lasten. Im Unterschied dazu muss ein Versicherungsunternehmen die Haftung für Schäden übernehmen, die seine Angestellten oder seine Vertreter gegenüber Kunden verschuldet haben, als habe er selbst den Fehler begangen. Das nennt man **Erfüllungsgehilfenhaftung** (vgl. § 278 BGB). Darüber hinaus müssen Versicherer sogar die Haftung übernehmen für Schäden gegenüber Dritten, die keine Kunden sind, die sogenannte **Verrichtungsgehilfenhaftung** (vgl. § 831 BGB). Hiervon kann sich ein Versicherer allerdings befreien (exkulpieren), wenn er nachweist, seinen Verrichtungsgehilfen sorgfältig ausgesucht zu haben.

Merksatz

Die Erfüllungs- und die Verrichtungsgehilfenhaftung für Versicherungsvertreter bestehen völlig unabhängig davon, ob es sich um Ausschließlichkeits- oder um Mehrfachvertreter handelt. Bei Mehrfachvertretern entsteht die Erfüllungsgehilfenhaftung allerdings erst in dem Moment, wo er einen bestimmten Versicherer ausgewählt und diesem einen Versicherungsvertrag vermittelt hat. Die Erfüllungs- und die Verrichtungsgehilfenhaftung für Versicherungsvertreter besteht auch völlig unabhängig von der Tatsache, ob der Vertreter eine Gewerbeerlaubnis hat, oder ob er erlaubnisfrei mit einer sogenannten uneingeschränkten Haftungsübernahme eines Versicherers tätig ist (vgl. Kapitel 8.3.2).

Abschließend soll noch der **Versicherungsberater** erwähnt werden, auch wenn er selten vorkommt. Versicherungsberater beraten Kunden in Zusammenhang mit dem Abschluss von Versicherungsverträgen oder deren Betreuung und der Durchsetzung von Ansprüchen im Schadensfall. Sie können Kunden auch außergerichtlich wie ein Rechtsanwalt vertreten – der Berufsstand des Versicherungsberaters war früher einmal als Ausnahme vom Anwaltsmonopol konzipiert, um den im Versicherungsrecht besonders erfahrenen Personen die Rechtsberatung zu ermöglichen, auch ohne zugelasse-

ner Rechtsanwalt zu sein. Versicherungsberater dürfen sich für ihre Tätigkeit nicht von einem Versicherer direkt oder indirekt vergüten lassen, sondern erhalten ihre Vergütung ausschließlich vom Kunden. Sie wird üblicherweise als **Honorar** bezeichnet. Daher hat sich teilweise auch der Begriff „Honorarberater“ eingebürgert. Versicherungsberater können darüber hinaus auch Versicherungsverträge an Versicherer vermitteln wie ein Versicherungsmakler. Da sie aber keine Courtagen annehmen dürfen, müssen sie entweder sogenannte **Nettotarife** vermitteln, das sind Versicherungen ohne einkalkulierte Vermittlungskosten. Oder sie brauchen vom Versicherer die Zusage einer sogenannten Durchleitung. Wenn ein Versicherer einen Antrag eines Kunden annimmt, dem eine Beratungsbescheinigung eines Versicherungsberaters beiliegt, muss er die im Bruttotarif enthaltenen Vermittlungskosten ermitteln, mindestens 80 % davon herausrechnen und sie mit den Versicherungsprämien des Kunden über fünf Jahre verteilt verrechnen, wobei der Kunde mindestens 20 % der vereinbarten Prämie auch in diesen fünf Jahre leisten muss (vgl. § 48c VAG). Sinn dahinter ist, dass der Gesetzgeber vermeiden wollte, dass sich Kunden von der Herausgabe eines größeren Einmalbetrags verlocken lassen, eine unüberlegte Abschlussentscheidung zu treffen.

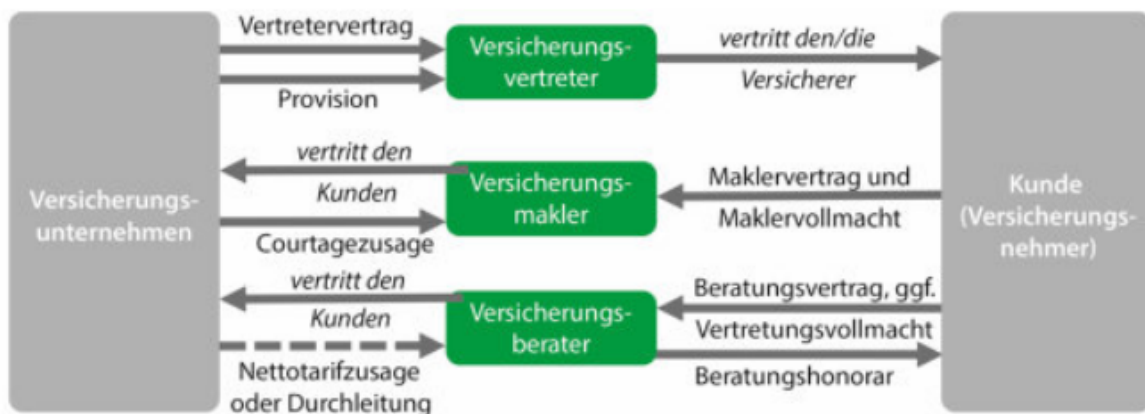


Abbildung 8.5: Verträge und Vergütungsansprüche im selbstständigen Vertrieb

Das Vertriebsmanagement der Proximus Versicherung AG überlegt, künftig mit Versicherungsberatern zusammenzuarbeiten. Das Inhouse Consulting stellt in der Entscheidungsvorlage fest, dass Proximus dafür entweder Nettotarife benötigt oder ein Durchleitungsverfahren installieren muss. Das Durchleitungsverfahren ist verwaltungsaufwändig und lohnt sich kaum angesichts der Tatsache, dass es in Deutschland nur knapp über 300 Versicherungsberater gibt – im Vergleich zu fast 190.000 Versicherungsvermittlern. Sofern sich die Proximus Versicherung AG gegen das Durchleitungsverfahren entscheidet, müssen allerdings die Antragsabteilungen angewiesen werden, keine Anträge mit Beratungsbescheinigung eines Versicherungsberaters anzunehmen. Allerdings empfehlen Lisa und Max zu prüfen, ob man in ausgewählten Sparten (wie vor allem der Lebensversicherung) Nettotarife einführt, die auch von Versicherungsmaklern angeboten werden können,

wenn die dafür auf Courtage verzichten. Der Markt ist zwar auch noch klein, aber er könnte künftig wachsen.⁷

8.3.2 Gewerberechtliche Gliederung des Vertriebs

Die Versicherungsvermittlung ist seit der Umsetzung der früheren EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie am 22. Mai 2007 ins deutsche Recht ein grundsätzlich registrierungs- und erlaubnispflichtiges Gewerbe. Hintergrund ist, dass der **Europäische Binnenmarkt** neben den Versicherungsunternehmen auch für Versicherungsvermittler, die grenzüberschreitend Versicherungen vermitteln wollen, zugänglich gemacht werden sollte. Diese Vermittler benötigen die Kernfreiheiten des Binnenmarkts, die **Dienstleistungsfreiheit**, also frei in allen derzeit 27 Mitgliedsländern der EU ihre Vermittlungsdienste anbieten zu können, und gegebenenfalls die **Niederlassungsfreiheit**. Damit können sie in jedem Mitgliedsstaat Niederlassungen errichten.

Voraussetzung dafür ist, dass Vermittler von einer Heimataufsichtsbehörde auf ihre Eignung hin überprüft und in ein nationales Online-Register eingetragen worden sind. Anschließend können die Mitgliedsstaaten untereinander das **Notifizierungsverfahren** anwenden. Will also ein Versicherungsvermittler auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten tätig werden, zeigt er dies seiner Heimataufsichtsbehörde an. Diese wiederum gibt die Information weiter an die Aufsichtsbehörde des Gastlandes und lässt den Vermittler in das dortige Vermittlerregister eintragen. Dadurch kann der Versicherungsvermittler in diesen Ländern seine Dienste anbieten und Niederlassungen errichten, ohne eine erneute Erlaubnis bei der jeweiligen, ausländischen Aufsicht beantragen zu müssen.

Derzeit machen allerdings weniger als 1 % aller in Europa registrierten Vermittler vom Notifizierungsverfahren Gebrauch.⁸ In vielen Ländern wie in Deutschland dominieren Ausschließlichkeitsvertreter, die nicht aus eigener Entscheidung grenzüberschreitend tätig werden können, sondern nur in dem in der Regel nationalen Geschäftsgebiet ihres Vertragspartners. Dennoch ist der Binnenmarkt wertvoll, vor allem für Versicherungsmakler sowie für Firmenkunden, deren Unternehmen grenzüberschreitende Aktivitäten betreiben. Abgesehen davon war die Einführung von Vorgaben für die Eignung von Versicherungsvermittlern für Deutschland ein großer Fortschritt für den gesamten Versicherungsvertrieb, denn solche Vorgaben gab es vorher nicht. Es gab lediglich aufsichtsamtliche Vorgaben an Versicherungsunternehmen, wie sie die Eignung ihrer angestellten Verkäufer und ihrer selbstständigen Vertriebspartner über-

⁷ Vgl. Beenken, Matthias; Schradin, Heinrich R.: Nettotarifangebot deutscher Versicherungsunternehmen, Mitteilung 1/2021 des Instituts für Versicherungswissenschaft an der Universität zu Köln, https://ivk.uni-koeln.de/sites/versicherung_institut/documents/Mitteilungen/Institutsmitteilung_1_2021_final.pdf.

⁸ Vgl. EIOPA (Hrsg.): 2nd Report on the application of the Insurance Distribution Directive (IDD), EIOPA-BoS-23-477, https://www.eiopa.europa.eu/publications/second-idd-application-report-20222023_en, Frankfurt/Main 7.12.2023, S. 25 f.

prüfen sollten, und diese beschränkten sich auf wenige Aspekte. Insbesondere eine fachliche Eignung musste nicht nachgewiesen werden.

Betroffen von der Regulierung sind alle diejenigen, die gewerbsmäßig in der Versicherungsvermittlung und -beratung tätig sind. Das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) definiert einerseits **Versicherungsvermittler** als einen **Oberbegriff**, unter dem sich Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler wiederfinden.

Wenn in der Praxis oft ein Gegensatzpaar „Versicherungsvermittler und Versicherungsmakler“ gebildet wird, dann ist das falsch. Versicherungsmakler sind Versicherungsvermittler. Ihr Gewerbe besteht genauso wie dasjenige der Versicherungsvertreter daraus, erfolgreich Versicherungsverträge zwischen Versicherungsunternehmen und Kunden zu vermitteln. Sie unterscheiden sich lediglich in der Frage, wer sie damit betraut: Entweder erfolgt die Betrauung als Versicherungsvertreter durch ein oder mehrere Versicherungsunternehmen beziehungsweise durch andere Versicherungsvertreter (in hierarchisch geprägten Vertriebsstrukturen mit Ober- und Untervertretern), oder die Betrauung erfolgt durch den Kunden beim Versicherungsmakler.

Das Versicherungsvertragsgesetz definiert im Unterschied zum Versicherungsvermittler den Versicherungsberater. Die Beschreibung der Tätigkeit ist allerdings seit Umsetzung der Richtlinie IDD in deutsches Recht 2018 nicht mehr vollständig. Seitdem dürfen Versicherungsberater auch Versicherungen vermitteln oder abschließen (vgl. § 34d Abs. 2 GewO), müssten deshalb konsequenterweise auch unter den Oberbegriff „Versicherungsvermittler“ fallen.

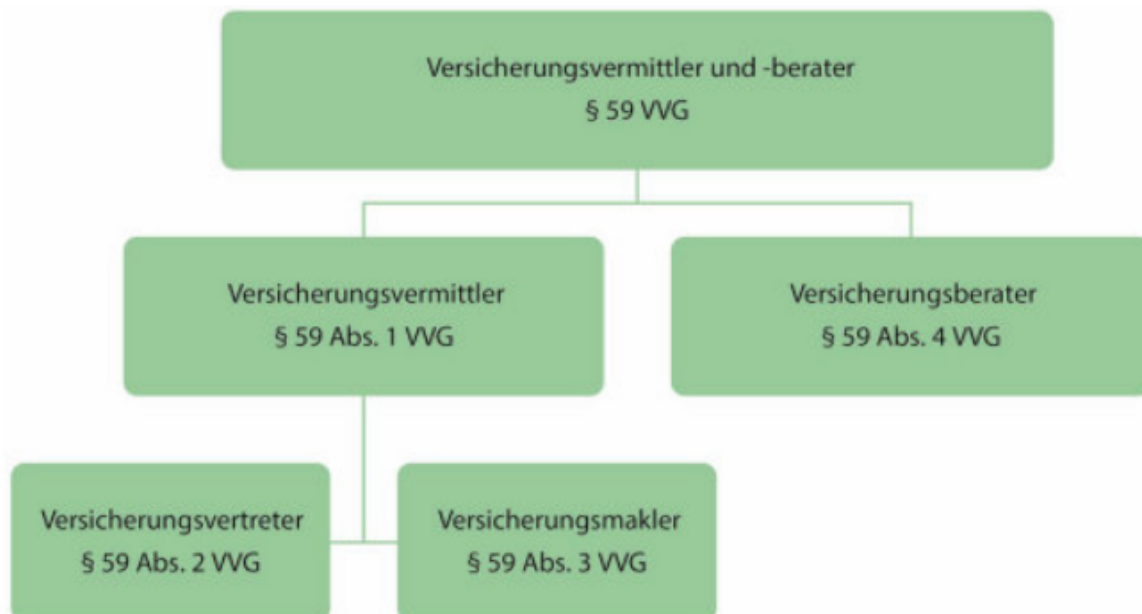


Abbildung 8.6: Versicherungsvermittler und -berater nach § 59 VVG

Wer gewerbsmäßig in der Versicherungsvermittlung und -beratung tätig werden will, muss sich dafür grundsätzlich – es gibt also Ausnahmen – im **Versicherungsvermittlerregister** registrieren lassen (www.vermittlerregister.info). Das Register wird von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) betrieben. Die DIHK wird als sogenannte „gemeinsame Stelle“ im Auftrag der 79 Industrie- und Handelskammern (IHK) in Deutschland tätig, die den Auftrag zum Betrieb über § 11a GewO besitzen.

Eintragungsberechtigt sind einerseits die Industrie- und Handelskammern (IHKn), andererseits aber auch Versicherungsunternehmen. Von den Industrie- und Handelskammern eingetragen werden diejenigen Versicherungsvermittler und -berater, die entweder eine **Gewerbeerlaubnis** nach § 34d Abs. 1 oder 2 GewO benötigen oder eine Befreiung von der Erlaubnispflicht als sogenannte produktakzessorische Vermittler nach § 34d Abs. 6 GewO beantragen.

Eine Gewerbeerlaubnis benötigen:

- **Versicherungsvertreter**, und zwar egal, ob sie als Ausschließlichkeits- oder als Mehrfachvertreter, ob als Haupt- oder als Nebenberufler, ob sie als Ober- oder als Untervertreter eines anderen Vertreters tätig sind. Allerdings gibt es für Ausschließlichkeitsvertreter eine oft genutzte Ausnahme der Erlaubnisfreiheit.

Merksatz

Ausschließlichkeitsvertreter **können**, Mehrfachvertreter **müssen** eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO haben und so eingetragen sein.

- **Versicherungsmakler**, und zwar sowohl die Maklerunternehmen selbst als auch (selbstständige) Untervertreter eines Versicherungsmaklers, die diesen Makler repräsentieren.
- **Versicherungsberater**.

Auf Antrag erlaubnisbefreit und ins Vermittlerregister eingetragen werden **produktakzessorische Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler**. Dabei handelt es sich um Gewerbetreibende, die ein anderes Hauptgewerbe als die Versicherungsvermittlung betreiben, aber im Nebengewerbe ausschließlich Versicherungen anbieten, die in Ergänzung zu ihren Hauptprodukten oder Dienstleistungen benötigt werden.

■ BEISPIEL

Ein Autohaus vermittelt Autoversicherungen, die zur Zulassung der von ihnen gehandelten Autos notwendig sind. Würde das Autohaus zusätzlich Hausratversicherungen anbieten, wären diese nicht produktakzessorisch, und eine Erlaubnisbefreiung scheidet aus. ■

Eine zahlenmäßig sehr bedeutende Ausnahme von der Erlaubnispflicht – rund sechs von zehn Registrierte machen davon Gebrauch – betrifft die **erlaubnisfreien Ausschließlichkeitsvertreter**, die nach § 34d Abs. 7 S. 1 Nr. 1 GewO von einem Versiche-

rungsunternehmen ins Vermittlerregister eingetragen werden können (nicht: müssen). Voraussetzung dafür ist, dass sie ausschließlich für einen oder für mehrere, nicht konkurrierende Versicherer tätig sind, und dass der Versicherer die uneingeschränkte Haftung aus der Vermittlertätigkeit übernimmt. Dies erfolgt automatisch mit der Eintragung durch den Versicherer.

Nicht im Versicherungsvermittlerregister erfasst werden all diejenigen, die schon deshalb kein Gewerbe haben, weil sie nicht selbstständig tätig sind, also Angestellte von Versicherungs- oder Vermittlungsunternehmen. Außerdem gibt es Selbstständige, die nicht gewerbsmäßig Versicherungen vermitteln. Als gewerbsmäßig gilt eine Tätigkeit nur, wenn sie alle folgenden Anforderungen erfüllt: Sie dient der Gewinnerzielung (es sollen also Provisionen verdient werden), ist auf Dauer angelegt (keine einmalige Gelegenheitsvermittlung) und übersteigt die Bagatellgrenzen des Gewerberechts, die allerdings nicht verbindlich in der GewO festgelegt sind – es geht dabei um außerordentlich unbedeutende, nebenberufliche Vermittlungstätigkeiten. Die Praxisbedeutung schwindet allerdings gemeinsam mit den nebenberuflichen Vertriebsformen, die den heutigen Anforderungen an die Vertriebstätigkeit oft nicht mehr gewachsen sind.

Nicht eingetragen wird auch eine in § 34d Abs. 8 GewO beschriebene Teilgruppe der produktakzessorischen Vermittler. Es handelt sich um bestimmte Vermittler von **Reise- und Garantiev sicherungen**, um Bausparkassen und Bausparvermittler im Hinblick auf **Restschuldversicherungen bei Bausparkrediten** sowie um bestimmte **Restschuldversicherungsvermittlungen** als Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder einer Dienstleistung auf **Kredit**. Dabei gelten auch Obergrenzen der Prämien.

Schließlich gibt es Berufsgruppen, die zwar mit Versicherungen zu tun haben, aber nicht als Vermittler gelten und deshalb ebenfalls nicht ins Vermittlerregister eingetragen werden. Dazu gehören **Tippggeber**. Sie geben nur Tipps für Versicherungsinteressenten an Versicherer oder Versicherungsvermittler weiter und können sich dafür auch bezahlen lassen, dürfen aber selbst nicht beraten und vermitteln. Auch **Kfz-Werkstätten** sind ein Beispiel, die oft für ihre Kunden die Abwicklung eines Kfz-Schadens mit den entsprechenden Versicherungen übernehmen, was aber nicht als Versicherungsvermittlung bewertet wird.



Abbildung 8.7: Registrierung im Versicherungsvermittlerregister

Das Vertriebsmanagement prüft, ob es Ausschließlichkeitsvertreter in das Vermittlerregister eintragen sollte oder nicht. Die Bereichsleitung hat auf einer Tagung gehört, bei einer eigenen Gewerbeerlaubnis müsse der Versicherer nicht mehr für seine Vertreter haften. Das Inhouse Consulting kommt nach einer Rücksprache mit der Rechtsabteilung zu einer anderen Einschätzung. Denn die Erfüllungs- und die Verrichtungsgehilfenhaftung muss die Proximus Versicherung AG auch für ihre Ausschließlichkeitsvertreter mit eigener Gewerbeerlaubnis tragen. Die uneingeschränkte Haftungsübernahme für erlaubnisfreie Vertreter erweitert diese Haftungsübernahme auf weniger praxisrelevante Fälle wie unter anderem, dass eine Verrichtungsgehilfenhaftung zur Diskussion steht, die Proximus Versicherung AG sich aber exkulpieren und den Geschädigten an den Schadenverursacher verweisen könnte. Auch wäre denkbar, dass ein Ausschließlichkeitsvertreter vertragswidrig für fremde Versicherer tätig wird und eine uneingeschränkte Haftungsübernahme für dabei begangene Beratungsfehler gilt. Allerdings hat die Rechtsabteilung Lisa und Max aufgeklärt, dass die Haftungsregelung nur das Außenverhältnis zum Geschädigten betreffen. Im Innenverhältnis zwischen den Vertragspartnern Versicherer und Vertreter gibt es grundsätzlich die Möglichkeit eines Regresses, weil ein Ausschließlichkeitsvertreter durch die Verursachung eines Schadens gegen seine vertraglichen Pflichten verstößt. Wie viele andere Versicherer auch, verspricht die Proximus Versicherung AG jedoch seinen Ausschließlichkeitsvertretern einen weitgehenden Regressverzicht als Anreiz, eine Ausschließlichkeitsbindung einzugehen. Diesen Regressverzicht kann man jedoch einschränken, beispielsweise, wenn es um vorsätzliche oder um grob fahrlässig verursachte Schäden geht.

Voraussetzung für eine Registrierung im Versicherungsvermittlerregister ist entweder eine Gewerbeerlaubnis beziehungsweise eine Erlaubnisbefreiung auf Antrag durch eine Industrie- und Handelskammer oder eine Überprüfung der Eignung durch einen Versicherer, der einen erlaubnisfreien Ausschließlichkeitsvertreter eintragen will.

Dabei sind vier Bereiche zu beachten, in denen die Eignung zu überprüfen ist. Einzutragende Vermittler müssen die gewerberechtliche **Zuverlässigkeit** aufweisen. Das ist in der Regel dann nicht der Fall, wenn der Einzutragende „in den letzten fünf Jahren vor Stellung des Antrages wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlererei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat rechtskräftig verurteilt worden ist“ (§ 34d Abs. 5 S. 2 GewO). Den Nachweis erbringt der Einzutragende durch das Führungszeugnis und den Auszug aus dem Gewerbezentralregister. Diese werden bei der Einwohnermeldebehörde beantragt und entweder zur Vorlage bei der Behörde Industrie- und Handelskammer im Gewerbeerlaubnisverfahren bestellt oder vom erlaubnisfreien Vertreter für private Bewerbungszwecke beantragt und dem Versicherer vorgelegt. Wenn es keine Eintragungen gibt, bedeutet das noch nicht in jedem Fall, dass der Einzutragende zuverlässig ist, denn es kann auch andere Gründe für die Annahme einer Unzuverlässigkeit geben.

■ BEISPIEL

Ein Versicherungsmakler hat zum wiederholten Mal trotz Aufforderung und mehrere Bußgeldbescheide seiner Industrie- und Handelskammer keinen Nachweis über die **regelmäßige Weiterbildung** von 15 Stunden pro Kalenderjahr (vgl. § 34d Abs. 9 S. 2 GewO) erbracht. Daraufhin erklärt die Industrie- und Handelskammer ihn für unzuverlässig und widerruft die Gewerbeerlaubnis. ■

Versicherungsvermittler müssen in **geordneten Vermögensverhältnissen** leben. Als ungeordnet gelten die Vermögensverhältnisse in der Regel laut § 34d Abs. 5 S. 3 GewO dann, „wenn über das Vermögen des Antragstellers das Insolvenzverfahren eröffnet worden oder er in das Schuldnerverzeichnis nach § 882b der Zivilprozessordnung eingetragen ist“. Deshalb muss der Antragsteller bei der Industrie- und Handelskammer Nachweise des Schuldner- und des Insolvenzregisters des zuständigen Amtsgerichts beibringen. Außerdem muss das zuständige Finanzamt bestätigen, dass es auch aus steuerlicher Sicht unbedenklich ist, eine Erlaubnis zu erteilen, also der Antragsteller keine Steuerschulden hat. Wenn Versicherungsunternehmen die geordneten Vermögensverhältnisse des erlaubnisfreien Vertreters überprüfen, sollten sie sich nach Empfehlung der BaFin eine entsprechende Auskunft einer Auskunftsbeschaffen, die verschiedene Quellen wie unter anderem die Insolvenz- und Schuldnerregister der Amtsgerichte auswertet.

Die dritte Bedingung für eine Eintragung ist, dass es eine **Haftungsregelung** gibt. Damit sollen Geschädigte eines Versicherungsvermittlers Aussicht auf einen Schadenersatz unabhängig von der Vermögenslage des Verursachers haben. Deshalb muss ein Antragsteller einer Gewerbeerlaubnis einen Versicherungsnachweis einer Berufshaftpflichtversicherung beibringen, die bestimmten, in §§ 11–13 VersVermV geregelten Anforderungen genügen muss. Es gibt zudem ein Verfahren zum Informationsaustausch zwischen den Berufshaftpflichtversicherern und den Industrie- und

Handelskammern, falls ein erlaubnispflichtiger Vermittler nachträglich seine Berufshaftpflichtversicherung kündigt, durch Zahlungsverzug verliert oder nicht auf die alle fünf Jahre an die Inflationsentwicklung anzupassenden Mindestversicherungssummen ändert. Dann informiert der Versicherer die Industrie- und Handelskammer, die wiederum den Vermittler mit Fristsetzung zur Vorlage eines neuen Versicherungsnachweises auffordert und ihn bei erfolglosem Verstreichen aus dem Vermittlerregister austrägt. Dagegen braucht der erlaubnisfreie Vertreter keinen Versicherungsnachweis, bei ihm übernimmt der eintragende Versicherer die uneingeschränkte Haftung.

Schließlich ist ein Qualifikationsnachweis notwendig. Antragsteller auf eine Gewerbebeerlaubnis müssen einen **Sachkundenachweis** erbringen. Das ist ein Prüfungsnachweis einer Industrie- und Handelskammer, Näheres dazu geht aus den §§ 2–4 VersVermV hervor. Alternativ kann auch eine gleichgestellte, andere Berufsqualifikation gemäß § 5 VersVermV nachgewiesen werden, wozu unter anderem die abgeschlossene Berufsausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen gehört. Bei erlaubnisfreien Vertretern muss der eintragende Versicherer eine **angemessene Qualifikation** sicherstellen. Damit besteht Spielraum, auch nur Teilqualifizierungen vorzunehmen bei solchen Vertretern, die nur bestimmte Versicherungen oder Sparten vermitteln.

Voraussetzungen für die Eintragung ins Versicherungsvermittlerregister		
Voraussetzung	Gewerbebeerlaubnis durch IHK	Erlaubnisfreiheit (Versicherer-Eintragung)
1 Zuverlässigkeit	• Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden • Auszug Gewerbezentralregister zur Vorlage bei Behörden	• Führungszeugnis • Auszug Gewerbezentralregister
2 Geordnete Vermögensverhältnisse	• Nachweise Schuldner- und Insolvenzregister • Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt	• Bonitätsauskunft einer gewerblichen Auskunft
3 Haftungs-Regelung	• Versicherungsbestätigung einer Berufshaftpflichtversicherung	• Nicht notwendig, da uneingeschränkte Haftungsübernahme durch Versicherer
4 Qualifikation	• Nachweis einer erfolgreich vor der IHK abgelegten Sachkundeprüfung • Alternativ Nachweis einer gleichgestellten Berufsqualifikation (vgl. § 5 VersVermV)	• Sicherstellung einer angemessenen Qualifizierung durch den Versicherer
§§ Rechtsquelle	• § 34d Abs. 5 GewO	• § 48 Abs. 2 VAG • BaFin Rundschreiben 11/2018 VA

Abbildung 8.8: Voraussetzungen für die Eintragung ins Vermittlerregister

Versicherungsunternehmen finden Anforderungen zur Zusammenarbeit mit Versicherungsvermittlern in § 48 VAG. Danach müssen sie sich davon überzeugen, dass die Vermittler entweder eine Gewerbebeerlaubnis besitzen, was durch einen Blick ins Vermittlerregister festgestellt werden kann. Oder sie müssen wie oben geschildert selbst

die Eignung feststellen. Zudem haben Versicherer laufend zu prüfen, ob Vermittler aus dem Vermittlerregister wieder ausgeschieden sind, und daraufhin die Zusammenarbeit beenden. Das erfolgt durch Prüfung der monatlichen Löschlisten der Industrie- und Handelskammern.

Etwas einfacher ist das Verfahren, wenn ein produktakzessorischer Vertreter eine Befreiung von der Erlaubnispflicht bei der Industrie- und Handelskammer beantragt. Wenn er seine Tätigkeit unmittelbar entweder für einen Versicherungsvermittler mit Gewerbeerlaubnis oder für ein Versicherungsunternehmen ausübt, reicht die Vorlage einer Bescheinigung, dass dieser Vermittler beziehungsweise Versicherer die Zuverlässigkeit und die geordneten Vermögensverhältnisse überprüft hat. Der produktakzessorische Vermittler kann in eine Berufshaftpflichtversicherung des Obervermittlers eingeschlossen werden. Zudem hat der Obervermittler oder Versicherer eine angemessene Qualifizierung für die zu vermittelnden Versicherungen sicherzustellen.

Die Proximus Versicherung AG hat verschiedene Anfragen von Außendienstführungskräften vorliegen, weil erfolgreiche Agenturen in deren Verantwortungsbereichen Untervertreter verpflichten wollen. Das Inhouse Consulting soll prüfen, was bei deren Verpflichtung von wem zu beachten ist. Dabei soll auch auf ein wirtschaftliches Verfahren geachtet werden. Gemeinsam mit der Organisationsabteilung, die für die Vertragsgestaltung von Vertriebspartnern zuständig ist, wird dabei eine Handreichung für Außendienstführungskräfte entwickelt. Am einfachsten ist es, wenn die anfragenden Agenturen als erlaubnisfreie Vertreter der Proximus Versicherung AG eingetragen sind. Dann kann die Organisationsabteilung Nachweise der Zuverlässigkeit und der Qualifikation der Untervertreter-Bewerber verlangen und eine Auskunft einer Auskunftstei über die Vermögensverhältnisse einholen. Wenn die Eignung nachgewiesen ist, kann die Proximus Versicherung AG diese Untervertreter auch als erlaubnisfreie Vertreter ins Vermittlerregister eintragen. Es fallen für die Bewerber und die Agenturen keine Kosten eines Industrie- und Handelskammer-Erlaubnisverfahrens an. Hat aber die Proximus-Agentur eine eigene Gewerbeerlaubnis, kommt eine Eintragung des Unterververtreters durch Proximus nicht in Frage. In diesem Fall muss der Untervertreter-Bewerber aufgefordert werden, eine eigene Gewerbeerlaubnis bei seiner zuständigen Industrie- und Handelskammer zu beantragen und sich von dieser eintragen zu lassen. Erst nachdem die Eintragung erfolgt ist, darf die Person als Untervertreter tätig werden.

Merksatz

Ein Untervermittler folgt gewerberechtlich grundsätzlich dem Obervermittler.

Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, am **AVAD-Auskunftsverfahren** teilzunehmen. Die Auskunftsstelle über Versicherungs-/Bausparkassenaussendienst und Versicherungsmakler in Deutschland e.V. (AVAD) ist ein von der Branche getragenes Register, in dem alle Angestellten des Versicherungsaußendienstes, Versicherungsver-

treter sowie Versicherungsmakler einzutragen sind, mit denen ein Versicherer zusammenarbeitet (**Tätigkeitsmeldung**). Die BaFin erwartet, dass die Versicherer vor Aufnahme der Zusammenarbeit prüfen, ob AVAD-Auskünfte vorliegen (vgl. BaFin-Rundschreiben 11/2018 VA, Ziff. 3). Nach Ausscheiden hat der Versicherer über den Eingetragenen eine **Auskunft** abzugeben.⁹ Dabei informiert der Versicherer unter anderem über die Umstände des Ausscheidens und über Hinweise, die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit und der geordneten Vermögensverhältnisse aufschlussreich sein können. Beispielsweise ist anzugeben, ob es unerledigte Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse oder Lastsalden aus unverdienten Provisionsvorschüssen gibt. Ist der Eingetragene mit der Auskunft nicht einverstanden, kann er sie sperren lassen. Das AVAD-Auskunftsverfahren kann als ein Frühwarnsystem verstanden werden, weil es Hinweise auf eine fehlende Eignung zu einem Zeitpunkt geben kann, zu dem es noch lange nicht zu einer rechtskräftigen Verurteilung und einer Eintragung im Führungszeugnis oder zu einer Insolvenz oder zu einer Eintragung ins Schuldnerregister gekommen ist.

8.3.3 Pflichten bei der Vertriebstätigkeit

Der Versicherungsvertrieb hat eine Reihe Pflichten bei seiner Vertriebstätigkeit zu erfüllen. Über allem steht das allgemeine Wohlverhaltensprinzip eines **Handelns im bestmöglichen Interesse des Kunden** (vgl. § 1a Abs. 1 S. 1 VVG). Dieses Prinzip haben Versicherungsunternehmen ebenso wie Versicherungsvermittler und -berater zu beachten (vgl. § 59 VVG).

Insbesondere Vergütungen sollen nicht mit dem bestmöglichen Kundeninteresse kollidieren.

§ 48a Abs. 1 S. 2 VAG:

„Versicherungsunternehmen dürfen keine Vorkehrungen durch die Vertriebsvergütung, Verkaufsziele oder in anderer Weise treffen, durch die Anreize für sie selbst oder Versicherungsvermittler geschaffen werden könnten, einem Kunden ein bestimmtes Versicherungsprodukt zu empfehlen, obwohl sie ein anderes, den Bedürfnissen des Kunden besser entsprechendes Versicherungsprodukt anbieten könnten“.

Damit sind viele Steuerungselemente des Vertriebsmanagements angesprochen:

- **Provisionen und Courtagen**, weil diese unter Umständen dazu anregen, auch am Kundeninteresse vorbeizuverkaufen. So könnten Kunden ungeeignete oder zu teure Versicherungen angeboten oder keine Empfehlungen zur Auflösung nicht mehr benötigter Versicherungen gegeben werden.

⁹ Ein Muster findet sich auf der Webseite www.avad.de, wo das Verfahren näher beschrieben wird.

- **Wettbewerbe, Incentives, Sondervergütungen**, mit denen unter Umständen einseitig Absatzziele des Versicherers verfolgt werden unabhängig vom Kundeninteresse. So könnten Kunden Versicherungen verkauft bekommen, die zwar nicht in ihrem Interesse liegen, aber zu einem Gewinn eines Wettbewerbs etc. beitragen.
- **Verkaufsziele** wie zum Beispiel **Geschäftspläne** könnten den Fokus der damit Angereizten beeinflussen, das Verkaufsinteresse über dasjenige des Kunden zu stellen. Besonders ist das der Fall, wenn die Zielerfüllung mit Belohnungen wie zum Beispiel Bonifikationen oder sogenannten **Agenturkarrieren** verbunden ist. Damit ist gemeint, dass Versicherungsvertretern Karrierestufen angeboten werden, die mit Titeln und Provisionssatzerhöhungen verbunden sind, wenn sie überdurchschnittliche Erfolge erzielen.
- **Führungsgrundsätze** und eine **Vertriebskultur**, mit denen unter Umständen eine Überbetonung der Zielerreichung von Unternehmenszielen verbunden ist, statt das Kundeninteresse und die Kundenzufriedenheit zu obersten Zielen zu erklären.

Beim Vertrieb von **Versicherungsanlageprodukten** – das sind nicht staatlich geförderte, kapitalbildende Lebens- und Rentenversicherungen – sind **Interessenkonflikte** zu vermeiden, die den Kundeninteressen schaden können (vgl. § 48a Abs. 2-6 VAG). Mehr zu diesen Themen findet sich im Kapitel 8.4.

Der Vertriebsprozess unterliegt verschiedenen **Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten**. Diese sollen sicherstellen, dass durchgängig das bestmögliche Interesse des Kunden verfolgt wird.

Versicherungsvermittler haben beim ersten geschäftlichen Kontakt dem Kunden eine **statusbezogene Erstinformation** zu übermitteln (vgl. § 15 VersVermV). Durch sie erfährt der Kunde, wer der Vermittler ist und unter welcher betrieblichen Anschrift er tätig ist und in welchem gewerberechtlichen Status er im Versicherungsvermittlerregister eingetragen ist. Weiter ist mitzuteilen, ob eine Beratung angeboten wird, welche Art Vergütung der Vermittler von wem erhält, ob es Beteiligungsverhältnisse von mehr als 10 % an Stimmrechten oder Kapital an einem Versicherer oder durch einen Versicherer am Vermittlerbetrieb gibt. Schließlich sind die Schlichtungsstellen zu benennen, die der Kunde bei Streitigkeiten mit dem Vermittler anrufen kann, das sind die Ombudsleute des Versicherungswesens.

Anschließend folgt ein Komplex an **Beratungs- und Dokumentationspflichten**, die inhaltsgleich für Versicherungsunternehmen in § 6 Abs. 1 VVG und für Versicherungsvermittler in § 61 Abs. 1 VVG geregelt sind. Diese stehen unter einem **Anlassvorbehalt**. Der Anlass wird mit folgenden Merkmalen umrissen:

- **Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen**: Es muss herausgefunden werden, ob der Kunde eine angebotene Versicherung versteht und ihren Nut-

zen beurteilen kann. Dafür sind Fragen sinnvoll, welche Erfahrungen er bisher mit solchen Versicherungen hat.

■ **BEISPIEL:** Ein Fahranfänger hat noch keine Erfahrung mit Kfz-Versicherungen und dementsprechend Schwierigkeiten, die Leistungen angebotener Kfz-Versicherungen zu verstehen und zu beurteilen, welche davon für ihn wichtig sind. ■

- **Person des Versicherungsnehmers und dessen Situation:** Es muss herausgefunden werden, welcher Versicherungsbedarf sich aus der Person selbst und ihren Lebensumständen ergibt.

■ **BEISPIEL:** Eine Kundin fragt nach einer Berufsunfähigkeitsversicherung, aber der Vermittler kennt weder deren Alter noch deren Gesundheitssituation, Beruf und Einkommen, sodass er kein passendes Angebot ermitteln kann. Ein Handelsunternehmen möchte ein Angebot für eine Geschäftsinhaltsversicherung haben, aber der Vermittler kennt weder die Art der gehandelten Waren noch deren Wert. Auch kann er sich ohne Betriebsbesichtigung kein Bild davon machen, wie die Waren gelagert sind und ob ausreichende Einbruch- sowie Brandsicherungen vorhanden sind. ■

Daher ist es sinnvoll, zu Beginn des Beratungsprozesses den Anlass zu klären und das Ziel der nachfolgenden Beratung festzulegen. So lässt sich besser eingrenzen, welche Fragen, Beratungen und Begründungen von Angeboten notwendig sind.

Es folgt die Pflicht zur **Befragung** des Kunden nach dessen **Wünschen und Bedürfnissen**. Damit sind einerseits subjektive Wunschvorstellungen („ich möchte im Alter gut versorgt sein“), andererseits objektivierbare Sachverhalte gemeint (zum Beispiel eine Versorgungslücke zwischen dem letzten Einkommen vor Ruhestandseintritt und dem gesetzlichen Rentenversicherungsanspruch). Bei **Versicherungsanlageprodukten** gibt es zusätzliche Fragepflichten.

Gemäß § 7c Abs. 1 VVG sind zu erfragen:

1. Kenntnisse und Erfahrungen des Versicherungsnehmers im Anlagebereich in Bezug auf den speziellen Produkttyp oder den speziellen Typ der Dienstleistung,
2. die finanziellen Verhältnisse des Versicherungsnehmers, einschließlich der Fähigkeit des Versicherungsnehmers, Verluste zu tragen, und
3. die Anlageziele, einschließlich der Risikotoleranz des Versicherungsnehmers.

Ziel ist festzustellen, welche Versicherungsanlageprodukte dem Kunden empfohlen werden können, die für ihn geeignet und angemessen sind (**Eignungs- und Angemessenheitsprüfung**). Weiter ist der Kunde zu fragen, ob bei der Auswahl von Versicherungsanlageprodukten Nachhaltigkeit eine Rolle spielen soll, und wenn ja, welche **Nachhaltigkeitspräferenzen** er hat (vgl. Art. 2 Delegierte Verordnung EU 2021/1257). Zu fragen ist nach den Wünschen bezüglich:

- Mindestanteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (Verordnung EU 2020/852),
- Mindestanteil an ökologisch und/oder sozial nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (Verordnung EU 2019/2088),
- Berücksichtigung von welchen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nach Art und Umfang (auch „PAI“ genannt, für „Principal Adverse Impact“).

Die Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden sind bei der Produktauswahl einzubeziehen. Gibt es keine geeigneten Versicherungsanlageprodukte, dürfen auch keine empfohlen werden. Allerdings kann dem Kunden erläutert werden, was am Markt verfügbar ist. Ändert der Kunde daraufhin seine Nachhaltigkeitspräferenzen, ist dies besonders zu dokumentieren.

Im nächsten Schritt erfolgen die **Beratung, Angebotsstellung** und **Begründung** für jeden zu einer bestimmten Versicherung abgegebenen Rat. Je genauer der Anlass der Beratung geklärt und je besser nach Wünschen und Bedürfnissen gefragt worden ist, desto leichter fällt eine Begründung. Idealerweise braucht sie nur noch Bezug auf die erfragten Wünsche und Bedürfnisse zu nehmen und dem Kunden zu erklären, ob diese vollständig oder in welchen wichtigen Teilen erfüllt werden.

■ BEISPIEL

Ein Kunde wünscht eine Altersvorsorge. Es wird eine Versorgungslücke von 1.000 € im Monat festgestellt. Allerdings gibt der Kunde an, maximal 200 € im Monat erübrigen zu können. Davon lässt sich nur die Hälfte der festgestellten Versorgungslücke schließen. Das wird dem Kunden erläutert. ■

Der Kunde hat Anspruch darauf, dass der Versicherer ihm rechtzeitig vor der Antragstellung die **Vertragsbestimmungen** mitteilt, darunter die Versicherungsbedingungen, das Kundeninformationsblatt und weitere in der VVG-InfoV geregelte Informationen (vgl. § 7 Abs. 1 S. 1 VVG). Diese Pflicht wird aus praktischen Gründen vom Versicherer meist an den Vermittler delegiert, damit der unmittelbar in einem Verkaufsgespräch die nötigen Informationen beispielsweise auf Papier aushändigen oder als Datei zuleiten kann. Der Sinn dabei ist, dass der Kunde die Möglichkeit bekommt, den angebotenen Vertrag umfassend zu prüfen und eine informierte Entscheidung zu treffen. Das wird in vielen Fällen eine **Unterbrechung des Verkaufsprozesses** mit sich bringen, damit der Kunde eine **Bedenkzeit** hat. Man nennt das auch **Zwei-Phasen-Verkauf**: In Phase 1 wird der Bedarf ermittelt und ein Angebot mitsamt den Vertragsbestimmungen unterbreitet. In Phase 2 werden gegebenenfalls aufgetretene Fragen und Bedenken geklärt und eine Kaufentscheidung herbeigeführt.

Das Vertriebsmanagement hat aus Verkaufsschulungen die Frage bekommen, wie lange dem Kunden Bedenkzeit eingeräumt werden muss. Das Inhouse Consulting befragt die Rechtsabteilung und gibt folgende Antwort weiter: Es kommt auf den Einzelfall an, ob ers-

tens der Kunde eine Bedenkzeit beansprucht und zweitens eine Bedenkzeit von zum Beispiel mehreren Tagen angesichts der Tragweite der Kaufentscheidung selbst dann sinnvoll ist, wenn der Kunde selbst sich darüber nicht im Klaren ist. Das gilt vor allem für Lebens- und Krankenversicherungen, bei denen eine Fehlentscheidung nur unter einigen Verlusten zu korrigieren ist. Dagegen sollten insbesondere Firmenkunden selbst in der Lage sein, einschätzen zu können, ob sie Bedenkzeit brauchen oder eine unmittelbare Entscheidung treffen.

Sodann erfolgt die **Aufnahme und Weiterleitung des Antrags**. Dabei kann es je nach Art der Versicherung notwendig sein, ausführliche Gesundheitsfragen (Personenversicherungen) oder Risikofragen (Schadenversicherungen) zu stellen. Diese können zu veränderten Angeboten führen, beispielsweise zu Risikozuschlägen oder Leistungsausschlüssen in der Kranken- oder Berufsunfähigkeitsversicherung oder zu Auflagen und Obliegenheiten sowie höheren Einstufungen in Firmen-Schadenversicherungstarifen.

Das Vertriebsmanagement wird von der Lebensversicherungssparte angesprochen, dass es eine auffällige Häufung von vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzungen in von Ausschließlichkeitsvertretern vermittelten Berufsunfähigkeitsversicherungen gibt. Das In-house Consulting wird mit einer Ursachenanalyse beauftragt. Dabei stellt sich heraus, dass viele Vertreter das Dilemma erleben, dass sie ein Angebot der Berufsunfähigkeitsversicherung zum Tarifbeitrag machen. Wenn dann nach einer positiven Kundenentscheidung die Antragsaufnahme und die Gesundheitsfragen folgen, werden oft Vorerkrankungen genannt. Der Vertreter muss dann eine Ablehnung des Antrags und ein Gegenangebot mit für den Kunden nicht akzeptablen Zuschlägen befürchten. Das ist ein Anreiz, Vorerkrankungen zu bagatellisieren oder sogar offen dazu zu raten, sie nicht anzugeben. Gemeinsam mit dem Team Verkaufstraining überlegen Lisa und Max, ob man die Vertreter schulen könnte, einen anderen Ablauf anzuwenden. Danach würden schon bei der Befragung der Kunden die Gesundheitsfragen thematisiert und dem Kunden von vornherein ein dazu passendes Angebot unterbreitet. Es entfällt die Enttäuschung, wenn ein Angebot zum Tarifbeitrag zurückgezogen wird. Lisa und Max schlagen weiter vor, mit der Informationstechnik zu klären, ob die Beratungssoftware um eine Gesundheitsprüfung ergänzt werden kann. Dann könnte der Vertreter sofort im Verkaufsgespräch ein verbindliches Angebot auf Basis der tatsächlichen Gesundheitssituation unterbreiten.

Versicherer beziehungsweise Vermittler sind weiter verpflichtet, eine **Beratungsdokumentation** zu erstellen und dem Kunden vor Vertragsschluss zuzuleiten. Sinn ist, dass der Kunde die mündlich gestellten Fragen zu Wünschen und Bedürfnissen und seine Antworten darauf, die Angebote und Begründung derselben später nachlesen kann.

Schließlich folgt der **Vertragsschluss**. Es folgt die laufende Betreuung, in der der Versicherer nach § 6 Abs. 4 VVG verpflichtet ist, bei erkennbarem Anlass erneut zu einem bestehenden Vertrag zu beraten.

■ BEISPIEL

Ein Kunde ruft im Servicecenter an und gibt an, dass er eine neue Adresse hat. Das Servicecenter sollte prüfen, ob das Auswirkungen auf den Versicherungsvertrag hat, zum Beispiel ein neuer Versicherungsort festgeschrieben und die Versicherungssumme überprüft werden muss. ■

Die Pflicht zur fortlaufenden Beratung und auch zur Unterstützung im Schadensfall wird vom Versicherer auf seine Versicherungsvertreter delegiert. Das ist auch sinnvoll, denn der Vertreter hat den Kontakt zum Kunden. Wurde der Versicherungsvertrag von einem **Makler** vermittelt, hat der Versicherer keine eigenen Beratungs- und Dokumentationspflichten, auch nicht während der Vertragslaufzeit (vgl. § 6 Abs. 6 VVG). Das wäre auch nicht sinnvoll, denn der Kunde hat den Makler beauftragt, seine Interessen sachwalterisch zu vertreten.

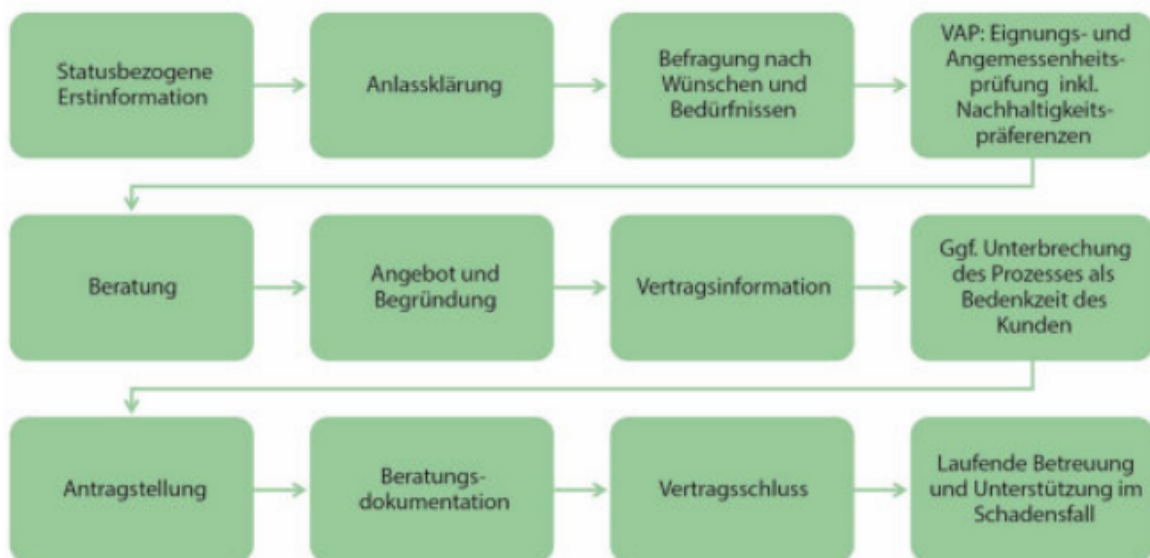


Abbildung 8.9: Vertriebsprozess

Auf die Beratungs- und die Dokumentationsrechte kann der Kunde verzichten. Damit der Verzicht nicht leichtfertig erklärt wird, muss er durch eine gesonderte, schriftliche Erklärung erfolgen, also auf Papier und handschriftlich unterschrieben sein. Zudem muss die Erklärung eine Aufklärung des Kunden enthalten, dass sich dieser Verzicht nachteilig auf seine Möglichkeit auswirken kann, Schadenersatz geltend zu machen. Im Fernabsatz – zum Beispiel per Internet – kann die Verzichtserklärung auch in Textform erfolgen, was dem Medium besser gerecht wird (vgl. §§ 6 Abs. 3, 61 Abs. 2 VVG).

Merksatz

Eine Verzichtserklärung bringt meistens für alle Beteiligten mehr Nachteile als Vorteile – besser auf den Verzicht verzichten.

8.4 Vergütungen und Anreize im Vertrieb

Vergütungen und Anreize spielen im Vertrieb eine besondere Rolle. Sie sind gesetzlich vorgesehen, haben aber auch eine wichtige motivatorische Wirkung.

Für Versicherungsvertreter finden sich entsprechende Regelungen im HGB. Sie werden traditionell auch auf Versicherungsmakler angewendet. Der sogenannte Werbeaußendienst der Versicherungsunternehmen erhält tarifvertraglich eine an den HGB-Regeln orientierte Vergütung.

Die gesetzliche Vergütung ist die **Provision**. Ihre Merkmale sind:

- Sie ist **erfolgsabhängig**. Sie ist fällig, sobald der Kunde die Prämie bezahlt hat, aus der die Provision vertragsgemäß zu berechnen ist (vgl. §§ 87a Abs. 1, 92 Abs. 4 HGB).
- Sie ist **umsatzorientiert**. Sie wird aus der Prämie des Kunden bezahlt (vgl. § 87b Abs. 2 HGB). Dabei legt das HGB nicht die Höhe fest, sondern dies müssen die Vertragsparteien tun. Fehlt eine Vereinbarung, ist ein „üblicher Satz“ als vereinbart anzusehen (vgl. § 87b Abs. 1 HGB).
- Sie ist **vom Versicherungsunternehmen zu zahlen**. Sie wird in die Versicherungsprämie einkalkuliert, sodass der Kunde sie faktisch trägt, aber Schuldner gegenüber dem Vertreter ist der Versicherer. Darüber hat der Versicherer eine monatliche Abrechnung zu erstellen und auf Verlangen einen Buchauszug zu erstellen oder andere notwendige Mitteilungen zu machen (vgl. § 87c HGB).

Die Proximus Versicherung AG hat einen neuen Lebensversicherungstarif entwickelt, der aber nicht die bisher gewohnte Provisionshöhe vorsehen soll, sondern eine etwas geringere. Dafür ist der Tarif attraktiver. Das Vertriebsmanagement möchte wissen, ob es einfach die niedrigere Provision zahlen kann, oder ob die Vertreterverträge vorher gekündigt werden müssen. Das Inhouse Consulting befragt die Rechtsabteilung und rät anschließend dringend von einer Kündigung der Handelsvertreterverträge ab, denn das würde Ausgleichsansprüche auslösen, Unruhe bringen und möglicherweise viele Vertreter zur Konkurrenz abwandern lassen. Lisa und Max wurden darüber aufgeklärt, dass die Proximus Versicherung AG die Provisionsbestimmungen aus guten Gründen nicht in den Vertreterverträgen selbst festgehalten hat. Dort steht nur, dass ein Vertreter Anspruch auf Provisionen hat, Näheres geht aus sogenannten Provisionsreversen hervor. Das sind Anlagen zum Vertretervertrag, in denen für jede Sparte die Provisionsregeln einschließlich den regulären Provisionssätzen, den besonderen Provisionssätzen für Ausnahmefälle (zum Beispiel für provisionsreduzierte Kollektivverträge und für Sonderrisiken) und die Regeln für die Berechnung festgehalten sind. Diese Anlagen können ausgetauscht werden, ohne dass es einer Kündigung des Vertretervertrags bedarf. Die Rechtsabteilung hat aber den Rat mitgegeben, dass der Ressortvorstand bei nächster Gelegenheit mit dem Hausverein der Ausschließlichkeitsvertreter über den neuen Tarif und die dafür vorgesehene Provisions-

regelung sprechen sollte. Schließlich möchte das Vertriebsmanagement den neuen Tarif erfolgreich platzieren, und dafür braucht die Proximus Versicherung AG das Wohlwollen der Interessenvertretung, damit die Vertreter den Sinn hinter der Provisionskürzung verstehen und unterstützen. Sonst kann es passieren, dass der neue Tarif nicht verkauft wird.

Es gibt verschiedene Gestaltungs- und Auszahlungsformen der Provision. Die **Abschlussprovision** ist eine **Vorauszahlung** auf eine erst künftig vom Kunden zu zahlende Versicherungsprämie. Sie steht unter dem Vorbehalt, dass der Kunde diese Prämien auch tatsächlich zahlt und den Vertrag nicht vorzeitig storniert, beitragsfrei stellt oder seine vereinbarten Prämien nicht leistet. Dann kommt die sogenannte **Stornohaftung** zum Zug: Die Abschlussprovision muss zeitanteilig zurückgezahlt werden. Die **Stornohaftungszeit** ist gesetzlich für Lebens- und für substitutive Krankenversicherungen (Vollversicherungen) in §49 VAG geregelt und beträgt fünf Jahre. Vertraglich kann sie verlängert werden.

■ BEISPIELE

- Ein Vertreter erhält 25 Promille Abschlussprovision in der Lebensversicherung. Er vermittelt einen neuen Vertrag, über den der Kunde 20 Jahre lang jährlich 1.500 € einzahlen soll, in Summe sind das 30.000 € Beitragssumme. Die Abschlussprovision wird nach Zahlung der Erstprämie mit $30.000 \text{ €} \times 25 \text{ Promille} = 750 \text{ €}$ ermittelt und ausgezahlt. Der Kunde kauft jedoch nach einem Jahr bereits den Vertrag zurück. Vom Vertreter werden 750 €: 5 Jahre gesetzliche Stornohaftungszeit $\times$ 4 Jahre Stornozeit = 600 € Abschlussprovision zurückgefordert.
- Eine Vertreterin vermittelt eine Hausratversicherung mit 300 € Jahres-Nettoprämie als Drei-Jahres-Vertrag und bekommt dafür 50 % Abschlussprovision auf den Erstjahresbeitrag, also $300 \text{ €} \times 50 \% = 150 \text{ €}$. Nach einem Jahr wird der Vertrag schadenbedingt vorzeitig storniert. Vertraglich steht der Vertreterin nur noch die für Einjahresverträge sowie für alle Folgejahre vorgesehene, sogenannte **Folgeprovision** in Höhe von 10 % der Jahres-Nettoprämie zu, hier also $300 \text{ €} \times 10 \% = 30 \text{ €}$. Die Differenz aus 150 € erhaltener Abschlussprovision und verdienster Einjahresprovision von 30 € = 120 € muss sie zurückzahlen. ■

Damit das Rückforderungsrisiko in Abschlussprovisions-intensiven Sparten (Lebens- und Krankenversicherung) nicht zu hoch wird, kann eine **Stornoreserve** vereinbart werden. Das bedeutet, dass ein Teil der Abschlussprovision einbehalten und auf einem Konto gesammelt wird, bis feststeht, dass die Abschlussprovision verdient ist.

Das Vertriebsmanagement hat mit hohen Stornoprovisions-Forderungen in der Lebensversicherung zu kämpfen, die von den betroffenen Vertretern oft nicht oder nur in Ratenzahlungen zurückgezahlt werden können. Das Inhouse Consulting bekommt den Auftrag, über Alternativen nachzudenken. Lisa und Max analysieren, was die Ursachen für auffällige Stornierungen sind. Sie stellen dabei fest, dass sich die Probleme auf einen kleineren Anteil an Vertretern konzentriert, die im Lebensversicherungsvertrieb besonders engagiert sind. Diese kann man wiederum in Gruppen unterteilen. Eine enthält dienstjunge, unerfahrene Vertreter. Hier empfehlen Lisa und Max Schulungen, damit sie lernen, qualitativ hochwertiger zu beraten und die Kunden besser zu betreuen. Eine weitere Gruppe hat ein

schwieriges Kundenklientel, das sich die sehr hohen Beiträge nicht dauerhaft leisten kann. Hier empfehlen die Consultants Gespräche mit den lokalen Außendienstführungskräften, damit die Vertreter sich eine besser geeignete Klientel suchen und bei finanzschwächeren Kunden stärker auf die finanzielle Tragfähigkeit achten. Schließlich gibt es auch vereinzelt Vertreter, die offenbar „auf das schnelle Geld aus“ sind, unseriös verkaufen sowie in rascher Folge die Versicherer wechseln. Hier empfehlen Lisa und Max der Organisationsabteilung, sich künftig AVAD-Auskünfte und andere Informationsquellen genauer anzusehen. In Verdachtsfällen sollten keine Abschlussprovisionen zugesagt werden, sondern nur der Vertrieb sogenannter ungezillmerter Lebensversicherungen. Das sind Lebensversicherungen, in die keine Einmalprovision einkalkuliert ist, sondern eine laufende Provisionszahlung vorgesehen ist. Dadurch entfällt ein Stornorisiko, denn die laufende Provision ist stets erst dann fällig, wenn der Kunde auch die jeweilige (Jahres-)Prämie bezahlt hat.

Die **Bestandsprovision** oder laufende Provision ist ab dem zweiten Vertragsjahr fällig und wird aus der jeweiligen jährlichen Prämienzahlung berechnet. Damit schafft der Versicherer einen Anreiz, dass sich der Vermittler um die Erhaltung des Vertrags bemüht („Betreuung“).

Es können auch **Sonderprovisionen** eingesetzt werden, um die Angereizten stärker zu bestimmten Tätigkeiten und Erfolgen zu motivieren. Beispielsweise kann bei der Markteinführung eines neuen Tarifs eine Sonderprovision helfen, dass dieser schnell in nennenswertem Umfang verkauft wird und damit ein ausreichend großer Vertragsbestand entsteht, damit darin der Risikoausgleich im Kollektiv und in der Zeit funktionieren kann. Mit **Staffelprovisionen** können Anreize geschaffen werden, bestimmte Schwellenwerte an Produktionsleistungen zu überschreiten.

Eine weitere Sondervergütungsform ist die **Bonifikation**. Dabei handelt es sich um einen festen Betrag, der für die Erreichung bestimmter Ziele ausgelobt wird. Die Bonifikation hat den Vorteil für den Versicherer, dass das dafür notwendige Budget begrenzt ist, weil der maximal erreichbare Bonifikationsbetrag feststeht. Zudem können die Ziele zur Erreichung des Bonifikationsbetrags nach Bedarf von einem Ausschreibungszeitraum zum nächsten geändert werden. Vor allem aber können auch Aktivitäten angereizt werden, die ein Vertreter für die klassische Abschluss- oder Bestandsprovision allein nicht übernehmen würde.

Die Sparte Komposit hat sich beim Vertriebsmanagement beklagt, dass in ihren Beständen hohe Anteile veralteter Bedingungswerke vertreten sind, was die Schadenregulierung besonders aufwändig macht. Da die Verträge nicht einseitig von der Proximus Versicherung AG geändert werden könnten, wünscht sich die Sparte eine Aktion des Vertriebsmanagements zur Umstellung auf neue Versicherungsbedingungen. Das Inhouse Consulting bekommt den Auftrag festzustellen, wie das am besten umzusetzen ist. Es empfiehlt, jeder Agentur eine Jahresbonifikation auszuloben, abhängig von der Agenturgröße zwischen 5.000 und 15.000 €. Eines der maximal drei bis vier Ziele darin sollte eine Umstellungs-

quote des Altbestands auf neue Bedingungswerke von mindestens 90 % innerhalb eines Kalenderjahres sein.

Provisionen sind grundsätzlich dann fällig, wenn der Kunde die Prämie gezahlt hat, aus der sie zu berechnen sind. Im Ausschließlichkeitsvertretervertrieb können zur Unterstützung von Existenzgründern auch **Provisionsvorschüsse** oder **Provisionsgarantien** vereinbart werden. Damit wird eine künftig erwartete Summe an verdienten Provisionen in eine vorgezogene und gleichmäßig verteilte Zahlung (in der Regel monatlich) umgewandelt. Der Vertreter gewinnt dadurch Kalkulationssicherheit. Zudem hat er selbst sehr viele regelmäßige, monatliche Belastungen (zum Beispiel Mieten, Leasingraten, Löhne), Provisionen aber stellen sich selten gleichmäßig ein. Insbesondere Abschlussprovisionen schwanken stark nach Erfolg. Aber auch Bestandsprovisionen verteilen sich nicht gleichmäßig über das Jahr, sondern fallen bevorzugt zu den Terminen im Kalenderjahr an, zu dem auch Hauptfälligkeiten liegen.

■ BEISPIEL

In der Kfz-Versicherung haben fast alle Versicherungsverträge den 1. Januar als Hauptfälligkeit, wodurch im Januar eine besonders hohe Bestandsprovision anfällt, umso weniger in anderen Monaten. ■

Werden Provisionsvorschüsse nicht vollständig ins Verdienen gebracht, muss der Vertreter den Lastsaldo am Ende des Abrechnungszeitraums zurückzahlen. Bei Provisionsgarantien ist das nicht der Fall. Vorschüsse und erst recht Garantien sollten nur zeitbefristet und sparsam eingesetzt werden. Sie dürfen nicht etwa unwirtschaftliche Agenturen über Jahre hin „über Wasser halten“, die keine ausreichenden Provisions-einnahmen erzielen.

Es gibt verschiedene weitere Arten von Anreizen, teils materielle und teils immaterielle. Erwähnt werden sollen **Incentives**. Damit werden besondere Leistungen belohnt, oft durch Sachpreise oder Einladungen zu Reisen oder besonderen Veranstaltungen. Sie werden auch schon einmal kurzfristig eingesetzt, wenn in einem bestimmten Zeitraum bestimmte Erfolge erreicht werden sollen. Im Ausschließlichkeitsvertrieb verbreiten sind zudem **Agenturkarrieren**. Bei langjährigen, überdurchschnittlichen Leistungen werden Titel wie im Angestelltenbereich vergeben, gegebenenfalls sind diese auch mit Provisionssatzerhöhungen verbunden.

Gegenüber **Versicherungsmaklern** sind die meisten der hier genannten **Anreize problematisch**, weil sie eine nicht sachgerechte Beeinflussung des Maklers in seiner Rolle als treuhänderähnliche Sachwalter darstellen. Deshalb sollten hier marktübliche Provisionen (Courtage) als alleiniges Anreizinstrument eingesetzt werden.

Generell muss bei allen Vergütungs- und Anreizgestaltungen beachtet werden, dass diese nicht im Konflikt zum bestmöglichen Kundeninteresse stehen. Sie sollen also nicht dazu führen, dass Kunden weniger gut geeignete Versicherungsprodukte empfohlen bekommen, obwohl es für ihre Bedürfnisse besser gegeben hätte (vgl. § 48a

Abs. 1 VAG). Besonders weitgehende Vorgaben gibt es für den Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten (vgl. § 48a Abs. 2–6 VAG).

Das Inhouse Consulting wird vom Vertriebsmanagement zur Hilfe gerufen, nachdem Vorwürfe des Hausvereins bekannt wurden, die Proximus Versicherung AG setze Vertriebsanreize ein, die nicht mit geltendem Recht zu vereinbaren seien. Gemeinsam mit der Schlüsselfunktion Compliance entwickeln Lisa und Max ein Beurteilungsraster, mit dessen Hilfe alle Vergütungen, Anreize und Vertriebssteuerungsmaßnahmen überprüft werden können. Dafür orientieren sie sich an Art. 8 Del. Verordnung 2021/2359¹⁰.

Darin werden sechs Bewertungskriterien genannt, wann Anreize dem Risiko unterliegen können, gegen das bestmögliche Kundeninteresse zu verstoßen:

- a) Anreize, bestimmte Produkte anzubieten, obwohl es andere, besser geeignete geben kann.

■ **BEISPIEL:** Im Geschäftsplan wird ein Verkaufsziel Unfallversicherungen vorgesehen und mit einer Bonifikation angereizt, im Einzelfall könnten Kunden jedoch dringender Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits-, Funktionsinvaliditäts- oder Pflegeversicherungen benötigen. ■

- b) Anreize, die ausschließlich oder vorwiegend auf wirtschaftlichen (quantitativen) und nicht auf qualitativen Kriterien beruhen.

■ **BEISPIEL:** Eine Zusatzprovision wird ausschließlich nach dem Erreichen einer bestimmten Produktionsmenge berechnet. Dass aber die Kunden wegen eines zu druckvollen Verkaufs unzufrieden sind, sich beschweren und oft früh stornieren, wird nicht berücksichtigt. ■

- c) Anreize mit einem unverhältnismäßig hohen Anteil an der Gesamtprämie.

■ **BEISPIEL:** Eine Restschuldversicherung ist so kalkuliert, dass sie nur eine Schadenquote von 15 % der Prämien erreicht, aber 60 % Provision an die Vermittler rechtfertigt. ■

- d) Anreize, die ganz oder vorwiegend beim Abschluss fällig sind.

■ **BEISPIEL:** Einsatz nur von Abschlussprovisionen in der Lebens- und Krankenversicherung, aber keinen Anreiz für deren dauerhafte Aufrechterhaltung (Bestandsprovisionen). ■

- e) Fehlende, angemessene Stornohaftungsregeln.

■ **BEISPIEL:** Ein Lebensversicherer zahlt einem großen Vertrieb eine so hohe Abschlussprovision, dass die Gefahr besteht, dass sich der Vertrieb trotz der gesetzli-

¹⁰ Delegierte Verordnung (EU) 2017/2359 der Kommission vom 21. September 2017 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die für den Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten geltenden Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln, Amtsblatt der EU vom 20.12.2017, S. L 341/8-18.

chen Stornohaftungsregelung durch gezieltes, frühzeitiges Umdecken zum Schaden der Kunden bereichern kann. ■

- f) Vom Erreichen von Schwellenwerte abhängige Anreize.

■ **BEISPIEL:** Es wird eine Staffelpromission in der Lebensversicherung von zusätzlichen 5 Promille auf die Beitragssumme des Neugeschäfts rückwirkend des Geschäftsjahres ausgelobt, wenn im Geschäftsjahr mindestens eine Million Euro Beitragssumme von einer Agentur eingereicht werden. Wenn gegen Jahresende diese Schwelle noch nicht ganz erreicht ist, wird ein übermäßiger finanzieller Druck erzeugt, gegebenenfalls unseriöses und nicht nachhaltiges Geschäft kurzfristig hereinzuholen. Denn allein das Erreichen der Schwelle würde eine Nachzahlung von 1 Mio. € x 5 Promille = 5.000 € Abschlussprovision auslösen. ■

8.5 Vertriebsstrategie

Eine grundlegende Aufgabe des Vertriebsmanagements besteht darin, die Vertriebsstrategie zu gestalten. Sie wird aus der **Unternehmensstrategie** abgeleitet. Ein Versicherungsunternehmen verfolgt darin übergeordnete **Unternehmensziele** wie das Erreichen oder die Verteidigung einer Marktposition (zum Beispiel Position im Ranking der Versicherer nach Beitragseinnahmen), von Sicherheitszielen (zum Beispiel Solvenz-Kennzahlen, Finanzstärke-Rating, Liquidität) und anderen übergeordneten Zielen (zum Beispiel Image des Versicherers).

Die Vertriebsstrategie soll die Unternehmensstrategie unterstützen. Der Begriff der **Strategie** stammt ursprünglich aus der Kriegslehre.¹¹ Dabei setzt sich ein Unternehmen langfristige Ziele – also mindestens über mehrere Jahre hin – und leitet daraus Pläne ab, wie diese erreicht werden sollen. Dabei wird zusätzlich berücksichtigt, dass es Reaktionen zum Beispiel von Wettbewerbern geben kann, auf die reagiert werden muss. In einer guten Strategie werden solche Reaktionen als Szenarien formuliert und entsprechende Anpassungen der eigenen Vorgehensweise geplant.

Der Vorstand der Proximus Versicherung AG möchte eine eigenständige Unternehmensstrategie für die Proximus Krankenversicherung AG entwickeln. Das Inhouse Consulting befasst sich unter anderem mit dem Risiko, dass die private Krankenvollversicherung aus politischen Gründen in eine gemeinsame Krankenversicherung einbezogen („Bürgerversicherung“) und ihr Geschäftsmodell empfindlich beeinträchtigt wird. Lisa und Max entwerfen zusammen mit Branchenfachleuten Szenarien, wie eine solche Zusammenführung aussehen könnte, und wie die Proximus Krankenversicherung AG ihr Geschäftsmodell daraufhin anpassen sollte. Daraus sind auch Schlussfolgerungen für eine Vertriebsstrategie

¹¹ Vgl. Freiling, Jörg; Reckenfelderbäumer, Martin: Markt und Unternehmung, 3. Aufl. 2010, S. 315.

abzuleiten. Denn je nach Ausgestaltung könnte eine Abschaffung des bisherigen, dualen Krankenversicherungssystems Geschäftsmöglichkeiten für den Versicherungsvertrieb wegbrechen lassen.

Die Vertriebsstrategie sieht eigenständige, strategische Ziele vor. Im Mittelpunkt stehen dabei die Unternehmensziele zur Marktposition mit den Nebenbedingungen, die Sicherheitsziele und andere übergeordnete Ziele nicht zu verletzen.

Der Vertriebsvorstand will eine Fünf-Jahres-Vertriebsstrategie aufstellen und bitte Lisa und Max um Unterstützung. Diese stellen fest, dass die Proximus Versicherung AG laut ihrer Unternehmensstrategie in den nächsten fünf Jahren mindestens eine Position im Beitragsranking der deutschen Versicherer aufrücken will, und zwar durch sogenanntes, organisches Wachstum. Damit ist ein Wachstum aus eigener Kraft ohne Zukäufe von außen gemeint. Lisa und Max prognostizieren zusammen mit Fachleuten, dass das Beitragsvolumen um jährlich 5 % gesteigert werden muss, um im Beitragsranking um die gewünschte Position aufzusteigen. Dieses Wachstum soll erreicht werden mit den Nebenbedingungen, dass erstens das Geschäft weiterhin einen definierten Mindestertrag abwirft, also kein „schlechtes Geschäft“ eingekauft wird. Zweitens soll es nicht dem Ruf der Proximus Versicherung AG abträglich sein, zum Beispiel durch Verpflichtung von schlecht beleumundeten Versicherungsvertretern, die ein hohes Neugeschäft aus fragwürdigen Quellen versprechen.

Die Vertriebsstrategie sollte die Umsetzung der strategischen Ziele konkretisieren und dabei vier Bezugspunkte berücksichtigen.¹²



Abbildung 8.10: Ziele und Bezugspunkte der Vertriebsstrategie

¹² Vgl. Homburg, Christian; Schäfer, Heiko; Schneider, Janna: Sales Excellence, 7. Aufl., Gabler Verlag, Wiesbaden 2012, S. 28.

Der erste Bezugspunkt ist das **Unternehmen**. Hierin geht es um die Positionierung des Unternehmens selbst und um die personellen und finanziellen Ressourcen, die für die Erreichung derselben eingesetzt werden sollen.

Das Inhouse Consulting führt zur Vorbereitung einer Vertriebsstrategie eine sogenannte SWOT-Analyse durch. Darin werden systematisch Stärken und Schwächen des Vertriebs der Proximus Versicherung AG sowie Gelegenheiten und Bedrohungen aus dem Marktumfeld untersucht und zu Strategien zusammengefasst, wie man die Unternehmensposition unter Nutzung der Stärken und Vermeidung von Schwächen verbessern kann, indem Gelegenheiten genutzt und Bedrohungen vermieden werden.¹³

SWOT-Analyse des Proximus-Vertriebs	Stärken Strengths (S)	Schwächen Weaknesses (W)
Beispiele	- Erfolgreiche Ausschließlichkeit - Umfassendes Finanzdienstleistungsangebot - Qualitativ und quantitativ gutes Vertriebs-Backoffice	- Geringe Präsenz im Maklermarkt - Geringe Vertriebskompetenz im Firmenkundengeschäft - Kein Angebot nachhaltiger Versicherungen
Gelegenheiten Opportunities (O)	SO-Strategie: Einsatz von Stärken zur Nutzung von Gelegenheiten	WO-Strategie: Überwindung der Schwächen durch Nutzung von Gelegenheiten
- Guter Ruf im Maklermarkt - Marktpotenzial bei Firmenkunden sowie bei nachhaltigen Versicherungen	Qualifizierung von Ausschließlichkeits-Agenturen zu Firmenkunden-Spezialisten	Entwicklung nachhaltiger Versicherungsangebote und Schulung des Vertriebs
Bedrohungen Threads (T)	ST-Strategie: Nutzung der Stärken zur Abwehr von Bedrohungen	WT-Strategie: Einschränkung der Schwächen, Vermeidung von Bedrohungen
- Hohe Provisionsforderungen von Maklerpools und Maklervertrieben - Kosten der Vertriebsregulierung	Direktanbindung von Maklern (anstelle Poolanbindung) und Nutzung des überlegenen VertriebsBackoffices	Einführung eines Vertriebscontrollings und striktes Kostenmanagement

Abbildung 8.11: Beispielhafte SWOT-Analyse des Proximus-Vertriebs

Der zweite Bezugspunkt einer Vertriebsstrategie sind die **Kunden**. Es geht um die Frage, wie und welche Kunden gewonnen und dauerhaft an das Versicherungsunternehmen gebunden werden sollen.

Das Inhouse Consulting schlägt vor, in der Vertriebsstrategie zwei Kundengruppen zu definieren, die die Proximus Versicherung AG bevorzugt ansprechen möchte. Die erste sind Privatkunden, die hauptsächlich über die lokale Nähe zu Ausschließlichkeitsagenturen gesucht und von diesen durch einen überlegenen Service gebunden werden. Zu diesem Zweck werden auch Schadenregulierungsvollmachten vergeben und als Anreiz für die dauerhafte Kundenbindung bedeutende Teile der Vertriebsvergütung laufend bezahlt. Regelmäßige Kundenzufriedenheitsbefragungen je Agentur werden zudem als Beurteilungsmaßstab für die Qualität der Vertriebsarbeit etabliert. Die zweite Kundengruppe sind Firmenkunden aus dem Bereich KMU (kleine und mittlere Unternehmen, KMU).

¹³ Vgl. Macharzina, Klaus; Wolf, Joachim: Unternehmensführung, 12. Aufl., Gabler Verlag Wiesbaden, 2023, S. 377 f.

Der dritte Bezugspunkt sind die **Vertriebspartner**. Hier ist festzulegen, mit welchen Vertriebswegen der Vertrieb durchgeführt werden soll, und wie Vertriebspartner gefunden und dauerhaft an das Versicherungsunternehmen gebunden werden sollen.

Das Inhouse Consulting schlägt weiter vor, in der Vertriebsstrategie festzuschreiben, dass die bereits erfolgreiche Ausschließlichkeitsorganisation weiter ausgebaut und durch gute Backoffice-Leistungen an die Proximus Versicherung AG gebunden werden soll. Zudem soll erfolgreichen Agenturen eine Qualifizierung zu Firmenkunden-Spezialisten angeboten werden – als Anreiz, ihren Markt auf KMU auszuweiten und schneller zu wachsen. Außerdem soll der Maklermarkt behutsam ausgebaut werden, und zwar durch Direktanbindungen kleiner und mittelgroßer Makler. Dadurch werden Supercourtage für Pools vermieden, also zusätzliche Vergütungen auf das über Pools gebündelt eingereichte Geschäft. Als Anreize werden dieser Maklerklientel das umfassende Finanzdienstleistungsangebot ebenso angeboten wie eine exzellente Unterstützung durch das Vertriebs-Backoffice. Insgesamt sollte die Proximus Versicherung AG anstreben, nur marktdurchschnittliche Provisionen an die Ausschließlichkeit und Courtage an die Makler zu zahlen, um die Abschluss- und Vertriebskosten zu begrenzen.

Der vierte Bezugspunkt ist der **Wettbewerb**. Es soll festgelegt werden, welche Wettbewerbsposition das Unternehmen durch die Leistung des Vertriebs erlangen soll, und wie es diese gegen Reaktionen anderer Wettbewerber verteidigt.

Das Inhouse Consulting rät abschließend, in die Vertriebsstrategie Aussagen zur Wettbewerbspositionierung aufzunehmen. Diese könnte lauten, dass die Proximus Versicherung AG für ihre Vertriebspartner ein fairer Vertragspartner sein will, der zwar nicht mit besonders hohen Vergütungen, aber mit überzeugenden Produkten, Qualifizierungsmaßnahmen und Backoffice-Leistungen überzeugt. Dabei könnte helfen, an einer regelmäßigen Marktstudie zur Fairness gegenüber Vertriebspartnern teilzunehmen und positive Ergebnisse zu kommunizieren. Gegenüber den Kunden möchte man sich den Ruf als leistungsstarker Versicherer erarbeiten, der zwar nicht die billigsten Angebote, dafür aber überzeugende Serviceleistungen bietet, vor allem bei der kompetenten und schnellen Schaden- und Leistungsregulierung. Auch hier sollte die Proximus Versicherung AG an Marktforschungen teilnehmen und die Wahrnehmung der eigenen Leistungen durch die Kunden auch im Vergleich zu anderen Versicherern kritisch hinterfragen. Sollten andere Versicherer hier aufholen und die Wettbewerbsposition der Proximus Versicherung AG in Gefahr bringen, entwickelt sie neue Produktideen und Serviceangebote, die bei Bedarf kurzfristig eingeführt werden können.

9 Operatives Vertriebsmanagement

Lernziele: In diesem Kapitel lernen Sie:

- Wie eine Vertriebsplanung aufgebaut wird;
- Wie Vertrieb hinsichtlich struktureller, personeller und prozessualer Aspekte gemanagt wird;
- Wie Marketingmaßnahmen im Vertrieb realisiert werden und
- Wie zentrale Kennziffern zur Steuerung des Vertriebs im Rahmen eines Vertriebscontrollings eingesetzt werden.

Handlungssituation

Der Vertrieb der Proximus Versicherung AG ist komplex, weil er verschiedene Vertriebswege und spezifische Herausforderungen vorsieht. Das Inhouse Consulting ist deshalb gefordert, das Vertriebsmanagement bei der Gestaltung seiner operativen Aufgaben zu unterstützen. Eine der Herausforderungen ist die Digitalisierung, der sich der Vertrieb der Proximus Versicherung AG stellen muss. Die traditionellen, stationären Ausschließlichkeitsagenturen sind darauf nicht vorbereitet. Sie müssen aber mit Unterstützung der Proximus Versicherung AG Anschluss finden, um nicht gegenüber innovativeren Onlinevertriebsformen das Nachsehen zu haben.

9.1 Vertriebsplanung

Eine zentrale, operative Aufgabe des Vertriebsmanagements ist die Vertriebsplanung. Damit soll die Vertriebsstrategie umgesetzt werden. Der **Planungshorizont** beträgt meist ein (Geschäfts-/Kalender-)Jahr. Es können aber auch kurzfristigere Teilplanungen vorgenommen werden, beispielsweise, wenn ein Versicherungsprodukt neu eingeführt oder ein Relaunch stattgefunden hat und dieses rasch in den Markt eingeführt werden soll.

Geplant werden **Vertriebsziele** sowie die **Maßnahmen** zu deren Umsetzung. Vertriebsziele erfüllen mehrere Aufgaben:

- **Selektion:** Durch das Setzen von Zielen kann zwischen verschiedenen Handlungsalternativen entschieden werden – das Wichtige und das Unwichtige werden unterschieden.
- **Orientierung:** Die Vertriebsziele geben den Vertriebsbeschäftigten und Vertriebspartnern wichtige Hinweise, was das Versicherungsunternehmen erreichen will. Dadurch kann die Vertriebsstrategie besser unterstützt werden.
- **Steuerung:** Vertriebsziele sind keine Vorgaben oder Weisungen, welche Tätigkeiten wann und wie zu erbringen sind. Das bleibt in der Entscheidungsfreiheit der Vertriebsbeschäftigten und Vertriebspartner – bei Letzteren muss dies sogar so sein, um keine Scheinselbstständigkeit zu fördern. Aber Vertriebsziele entwickeln dennoch eine steuernde Wirkung.
- **Koordination:** Vertriebsziele helfen, Abhängigkeiten untereinander zu berücksichtigen und die Aktivitäten optimal aufeinander abzustimmen. Die knappste Ressource im Vertrieb ist die Zeit der handelnden Personen. Diese gilt es bestmöglich einzusetzen.
- **Motivation:** Vertriebsziele sind ein zentraler Anreiz zu arbeiten und sich anzustrengen. Damit sie diese Aufgabe bestmöglich erfüllen, müssen die Ziele einerseits ehrgeizig und nicht ohne Anstrengung erreichbar sein, dürfen aber auch nicht unerreichbar hoch sein. Beides würde sonst demotivieren, die Ziele verlieren dann ihre Funktion.
- **Kontrolle:** Wenn Ziele gesetzt wurden, kann auch bestimmt werden, welche Ergebnisse festzustellen sind. Aus den Ergebnissen wiederum können Rückschlüsse darauf gezogen werden, ob die beabsichtigten Aktivitäten entfaltet worden sind.
- **Legitimation:** Vertriebsziele dienen zur Rechtfertigung der zu ergreifenden Maßnahmen.

Die Formulierung von Vertriebszielen gelingt besonders gut durch Anwendung der sogenannten **SMART-Formel**. Man kann sie als Maßstab verstehen, an dem Zielformulierungen zu messen sind. Die Anforderung **S** bedeutet, dass Vertriebsziele **spezifisch** sein sollen, also konkret benennen, was Gegenstand des Ziels ist. Das **M** steht für **messbar** und sagt aus, dass ein Ziel in Zahlen zu fassen ist. Mit **A** wie **attraktiv** ist die Motivationswirkung des Ziels angesprochen, das Ziel soll den Adressaten herausfordern, tätig zu werden. Das wiederum steht unter der Nebenbedingung **R** wie **realistisch**, das Ziel soll nicht übertrieben hoch sein. Oft wird deshalb auf Vorjahresziele Bezug genommen und gezeigt, wie stark die neuen Ziele von den vorherigen abweichen. Schließlich ist mit **T** wie **terminiert** ein Zeitbezug notwendig, in welchem Zeitraum die Ziele erreicht werden müssen.

Kürzel	Bedeutung	Beispiel
S	Spezifisch	Absatz Neuversicherungen zur Einkommenssicherung
M	Messbar	12.000 Stück
A	Attraktiv	Unter Nutzung der neuen Produktlinien mit Top-Rating
R	Realistisch	Zur Steigerung der Vorjahresproduktion um 20 Prozent
T	Terminiert	Im Geschäftsjahr 2025

Abbildung 9.1: SMART-Formel und Beispiel zur Formulierung von Vertriebszielen

Typische Vertriebsziele betreffen den **Umsatz** und den **Absatz**. Der Umsatz ist der mit der erzielten Prämie bewertete Absatz, also Stückzahl mal durchschnittlicher Prämie. Vertriebsrelevant sind sowohl **Neugeschäfte**, also erstmals beim Versicherer abgeschlossene Versicherungsverträge, als auch **Erhöhungen** oder **Verminderungen** bestehender Versicherungsverträge. Erhöhung bedeutet, dass ein bestehender Versicherungsvertrag neu verhandelt wurde mit dem Ergebnis einer höheren als der bisherigen Prämie, Verminderung ist das Gegenteil davon. Auch wenn Verminderungen insgesamt den Versichererumsatz reduzieren, können sie wertvoll sein. Durch Neuverhandlung mit Herabsetzung der Prämie kann ein Versicherungsvertrag an einen gesunkenen Versicherungsbedarf angepasst oder auch eine Kündigung verhindert werden.

Je nach Sparte werden unterschiedliche Größen für die Bewertung des Erfolgs herangezogen:

- **Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutzversicherung (SHUR) sowie Kfz-Versicherung:** Erfolgswirksam ist die Nettojahresprämie des Neu- oder Erhöhungsgeschäfts. Der Vertriebserfolg wird durch Verluste und Verminderungen reduziert, wiederum gemessen in Nettojahresprämie.
- **Lebensversicherung:** Erfolgswirksam ist die Beitragssumme des Neu- oder Erhöhungsgeschäfts, die sich aus der Multiplikation der vereinbarten Prämien und der Anzahl der Jahre der Aufschubzeit ergibt beziehungsweise aus der Einmalprämie bei sofort beginnenden Versicherungen. Der Vertriebserfolg wird durch Verluste und Verminderungen reduziert, gemessen als Beitragssumme. Besonders relevant sind solche Verluste, wenn sie während der Stornohaftungszeit auftreten und Rückforderungen von Abschlussprovisionen in Frage kommen. Ein besonderes Augenmerk gilt speziell Frühstornierungen, also Nichteinlösung von Versicherungsscheinen oder Stornierung/Beitragsfreistellung schon im ersten Vertragsjahr. Das kann unter Umständen auf Mängel in der Beratung hinweisen.

- **Krankenversicherungen:** Erfolgswirksam ist der Monatsbeitrag des Neu- oder Erhöhungsgeschäfts. Der Vertriebserfolg wird durch Verluste und Verminderungen reduziert, gemessen als Monatsbeitrag. Auch hier sind besonders relevant diejenigen Verluste, die während der Stornohaftungszeit auftreten, oder sogar als Frühstornierung.

Die nachfolgende, beispielhafte **Erfolgsstatistik** einer Vertriebseinheit (zum Beispiel eine Versicherungsagentur) zeigt einerseits – mit grünen Überschriften – diejenigen Ursachen für Bestandsänderungen, die auf aktives Handeln der Vertriebseinheit in den Bereichen Akquise wie Bestandsbetreuung hindeutet. Das sind neue, erhöhte, verlorene oder verminderte Verträge. Diese Aktivitäten lösen **Vergütungen** aus, insbesondere Abschlussprovisionen für Neubeträge und für Erhöhungsbeiträge, gegebenenfalls aber auch Stornoprovisionen bei Verlusten und Verminderungen.

Die Erfolgsbewertung stützt sich im Wesentlichen auf die Brutto- und Nettowerke, ausgedrückt in Euro (Umsatz) oder in Stückzahl (Absatz). Hinzu kommt die **Beitragsanpassung** (BAP). Das sind vertraglich vereinbarte Anpassungen bestehender Versicherungsverträge, wenn die Gesamtschadenlast im Verhältnis zu den Gesamtpremien gestiegen ist. Das gibt es mittlerweile in vielen Versicherungszweigen (zum Beispiel Haftpflicht-, Hausrat- Wohngebäude- oder auch Krankenversicherung). Diese Anpassungen erhöhen den Versicherungsbestand zusätzlich. Sie lösen aber keine Abschluss-, sondern nur zusätzliche Bestandsvergütungen aus.

Sparte	Bestand Vorjahr	Neu	Erhöhung	Brutto	Verlust	Verminderung	Netto	BAP*	Bestand
In Euro				Neu + Erhöhung			Brutto – Verlust – Vermind.		Bestand Vorj. + Netto + BAP
SHUR	2.000.000	50.000	10.000	60.000	14.000	2.000	44.000	16.000	2.060.000
Kfz	1.200.000	30.000	5.000	35.000	15.000	4.000	16.000	6.000	1.222.000
Leben**	1.500.000	1.250.000	50.000	1.300.000	150.000	0	1.150.000	650.000	1.546.000
Kranken**	400.000	8.000	1.000	9.000	1.000	0	8.000	12.000	508.000

*BAP = Beitragsanpassung: **In Leben und Kranken sind Bestände und BAP werden Bestände und BAP als Jahresbeitragssumme, die Produktion hingegen als Beitragssumme des Neugeschäfts (Leben) bzw. als Monatsbeitrag (Kranken) ausgewiesen.

Sparte	Bestand Vorjahr	Neu	Erhöhung	Brutto	Verlust	Verminderung	Netto	BAP	Bestand
In Stück				Neu + Erhöhung			Brutto – Verlust – Vermind.		Bestand Vorj. + Neu – Verlust
SHUR	6.000	150	50	200	40	20	140	1.000	6.110
Kfz	2.000	50	50	100	25	20	55	0	2.025
Leben*	1.250	25	10	35	2	0	33	0	1.263
Kranken*	250	40	20	60	5	0	55	12.000	508.000

Abbildung 9.2: Beispiel einer Erfolgsstatistik

Für die Vertriebsplanung relevant sind zudem **Kennzahlen**. Damit setzt man verschiedene Größen zueinander in Beziehung. Kennzahlen erleichtern Vergleiche und machen bei einem mehrjährigen Vergleich auf Entwicklungen aufmerksam. Zum Beispiel

können Erfolgs- und Bestandszahlen zueinander in Beziehung gesetzt werden, um die **Bestandsausschöpfung** zu verdeutlichen.

Hinweise auf die **Vertriebsqualität** liefern auch Kennzahlen wie beispielsweise:

- **Frühstornoquote** und **Bestandsstornoquote**: Die Frühstornoquote setzt die Summe der Nichteinlösungen von Versicherungsscheinen und von im ersten Vertragsjahr stornierten Verträgen zur Gesamtsumme des Neugeschäfts in Beziehung. Die Bestandsstornoquote setzt die insgesamt stornierten Verträge eines Jahres ins Verhältnis zum mittleren Gesamtbestand desselben Jahres. Die Frühstornoquote lässt Rückschlüsse auf die Beratungsqualität, die Bestandsstornoquote auf die Betreuungsqualität zu.
- **Mahnquote**: Verhältnis zwischen Anzahl der Mahnfälle und dem mittleren Bestand. Dies lässt Rückschlüsse auf die Zahlungskraft der vermittelten Kunden, unter Umständen aber auch auf die Betreuungsqualität zu.
- **Beschwerdequote**: Verhältnis der Anzahl der Beschwerden von Kunden zum mittleren Bestand. Auch diese Kennzahl erlaubt Rückschlüsse auf die Beratungs- und Betreuungsqualität derjenigen, die für die Beschwerden verantwortlich sind.
- **Schadenquote**: Das ist das Verhältnis von gezahlten/reservierten Schäden eines Jahres zum mittleren Bestand. Dabei sollten Großschäden gekappt werden, weil sie Aussagen verzerren können. Dann aber lässt die Schadenquote Rückschlüsse auf die Qualität des eingeworbenen Geschäfts zu.

9.2 Strukturelle Vertriebssteuerung

Die strukturelle Vertriebssteuerung dient dazu, die Grundbedingungen für einen funktionierenden Vertrieb eines Versicherers sicherzustellen. Eine Ausprägung ist die **Hierarchie** im Ressort Vertrieb. Damit soll eine optimale Führung der Vertriebswege erreicht werden.

Das Inhouse Consulting soll ein Organigramm des Ressorts Vertrieb erstellen. Lisa und Max erkennen dabei, dass es einige Unklarheiten in der Hierarchie gibt. Sie schlagen dem Vorstand vor, eine neue Struktur einzuführen. Danach soll die Organisationsabteilung als Stabsstelle fungieren und grundsätzliche Fragen der Vertragsgestaltung entscheiden, damit in allen Vertriebswegen einheitliche Regeln für die Zusammenarbeit und für die Vergütungs- und Anreizgestaltung gelten. Auch der Kundenservice soll als Stabsstelle eingeordnet werden, denn die Kunden sollen unabhängig vom Vertriebsweg einheitliche Serviceleistungen erhalten. Weiter sollen drei Vertriebswege definiert werden, Ausschließlichkeit, Makler und Sondervertriebe/Kooperationen. Sie werden unter die Leitung von Führungskräften der Führungsebene 1 (F1) gestellt. Die Ausschließlichkeit ist dabei der zahlenmäßig

mit Abstand größte Vertriebsweg. Er wird regional untergliedert in vier Landesdirektionen (LD), die unter LD-Leitungen auf der Führungsebene 2 (F2) stehen. Darunter stehen regional zuständige Bezirksdirektionen (BD). Durch diese regionale Gliederung können die Ausschließlichkeitsvertreter ortsnahe gesucht, eingearbeitet und angeleitet werden. Zudem wird die Führungsspanne für die Führungskräfte nicht zu groß. Der Vertriebsweg Makler ist bisher recht klein, weshalb unterhalb der Vertriebswegeleitung nur eine Führungsebene mit Maklerdirektionen installiert wird. Eine ursprüngliche Idee verwerfen Lisa und Max nach Gesprächen mit Ressort-Führungskräften wieder, die Maklerbetreuung den Bezirksdirektionen zu übertragen. Denn die Mentalität von Ausschließlichkeitsvertretern und Maklern ist ebenso unterschiedlich wie die Bedingungen, unter denen die Zusammenarbeit erfolgt. Deshalb sollten die Ansprechpartner aufseiten der Proximus Versicherung AG nicht dieselben sein. Im Vertriebsweg Sondervertriebe, Kooperationen werden sogenannte Key-Account-Manager vorgesehen. Das sind Außendienstmitarbeitende mit weitreichenden Entscheidungskompetenzen, die sich ausschließlich einem zugewiesenen Schlüssel-Vertriebspartner widmen. Vorteil ist, dass sich ein Key-Account-Management um alle Anliegen eines solchen, für das Unternehmen besonders wichtigen und umsatzstarken Vertriebspartner kümmern kann. Das wird zum einen für den Bankvertrieb über die Süddeutsche Handelsbank als auch für andere Kooperationen zum Beispiel mit umsatzstarken Maklerpools, Maklerverbünden und Strukturvertrieben eingerichtet.



Abbildung 9.3: Beispiel einer Hierarchie im Ressort Vertrieb der Proximus

Zur strukturellen Vertriebssteuerung gehören weitere, allgemeine Regelungen, durch die individuelle Einzelfallentscheidungen vermieden werden. Ein Beispiel sind standardisierte **Vertreterverträge** für die Ausschließlichkeitsvertreter. Diese Vertreterverträge enthalten unter anderem vor, dass die Vertragsparteien benannt werden. Ausschließlichkeitsvertretern wird ein **Agenturstandort** zugewiesen, als ein Ort der Tätigkeit. Damit soll eine ortsnahe Betreuung der Kunden und ein Ausbau der Kundenbestände an bestimmten Orten gefördert werden. Es werden die Aufgaben definiert – die wichtigsten sind die ständige Bemühung um die Gewinnung neuer Kunden sowie die Betreuung der Bestandskunden einschließlich der Unterstützung im Schadenfall.

Eine **Wettbewerbsverbotsklausel** sorgt dafür, dass der Vertreter keine Fremdvermittlungen am Vertragspartner vorbei vornimmt. Es wird geregelt, dass es grundsätzlich Provisionen gibt, die in Provisionsreversen (Anlagen) im Einzelnen festgesetzt werden. Wie jeder Vertrag, enthält auch der Vertretervertrag Kündigungsregelungen.

Der Vertriebsvorstand hat immer wieder Anfragen von erfolgreichen Vertretern bekommen, ob ausnahmsweise Fremdvermittlungen zugelassen werden können, wenn die Proximus Versicherung AG im Wettbewerb keine überzeugenden Angebote machen kann. Er beauftragt das Inhouse Consulting mit einem Lösungsvorschlag. Lisa und Max führen dazu Interviews mit Fachleuten und der Rechtsabteilung und schlagen eine sogenannte Ventillösung vor. Das bedeutet, dass Ausschließlichkeitsvertreter in definierten Ausnahmefällen Versicherungen über eine von der Proximus Versicherung AG benannte Ventilstelle fremdvermitteln können. Als Ventilstelle empfehlen sie einen spezialisierten Ventilvermittler. Mit dem kann die Proximus Versicherung AG vereinbaren, welche Anfragen von Ausschließlichkeitsvertretern er entgegennehmen und an welche Versicherer weitervermitteln darf. Die Ausschließlichkeitsvertreter treten dabei nur als sogenannte Tippgeber auf. Sie müssen also den Kundenkontakt an den Ventilvermittler weitergeben und dürfen selbst keine Beratung und Vermittlung vornehmen. Dadurch vermeidet die Proximus Versicherung AG einerseits Probleme mit einer fehlenden Gewerbeerlaubnis, weil die Ausschließlichkeitsvertreter als erlaubnisfreie Vertreter von der Proximus Versicherung AG registriert werden. Andererseits verhindert die Proximus Versicherung AG Falschberatungen, weil sich die Ausschließlichkeitsvertreter mit den Angeboten fremder Versicherer nicht gut genug auskennen.

Außerdem wird strukturell und damit grundsätzlich festgelegt, wie die **Aus- und die Weiterbildung** für die Ausschließlichkeitsvertreter geregelt werden. Viele Versicherungsunternehmen haben eigene Trainingsabteilungen oder -akademien, die Ausschließlichkeitsvertreter kostenfrei ausbilden und auf die Sachkundeprüfung bei einer IHK vorbereiten sowie die regelmäßige Weiterbildung anbieten.

Generelle Regelungen betreffen die **Bestandsübertragungen** an neue Vertreter, ob und in welcher Höhe sie möglich sind. Damit werden Unzufriedenheiten in der Ausschließlichkeit vermieden, weil die Höhe des übertragenen Bestands den wirtschaftlichen Erfolg der Agentur beeinflusst. **Bestands-** sowie **Organisationsschutzabkommen** helfen, ein gegenseitiges Abwerben von Kunden (Bestandsschutz) oder von Vermittlern und Beschäftigten zwischen den Vertriebswegen (Organisationsschutz) zu vermeiden.

9.3 Personelle Vertriebssteuerung

Vertrieb ist personalintensiv, und deshalb spielt Führung eine bedeutende Rolle. Dabei wird in der Regel zielorientierte, delegative Führung (**Management by Objectives**) angewendet. Das bedeutet, dass im Wesentlichen den Mitarbeitenden Ziele gesetzt werden, diese aber selbst über die Aktivitäten und Maßnahmen zu ihrer Erreichung entscheiden. Führungskräfte konzentrieren sich auf die Einarbeitung, auf die Bewertung der Zielerreichung, und sie greifen ein, wenn Mitarbeitende Schwierigkeiten bei der Umsetzung haben.

Auch gegenüber selbstständigen Vermittlern kann eine Führung im weit verstandenen Sinn ausgeübt werden, wenn man darunter die absichtsgeleitete, soziale und motivierende Beeinflussung Anderer versteht, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Das ist die Aufgabe der Außendienstführungskräfte gegenüber Vertriebspartnern. Unter Respektierung von deren Selbstständigkeit nehmen sie Einfluss und motivieren die Vertriebspartner, damit sie das Versicherungsunternehmen in seinen Vertriebszielen unterstützen.

Im Vertrieb eines Versicherungsunternehmens gibt es verschiedene Bereiche und Tätigkeitsfelder für Angestellte. Nachstehend einige Beispiele:

- **Organisierender Außendienst:** Die Aufgabe besteht darin, geeignete Vertriebspartner zu suchen, anzuwerben, anzuleiten, zu kontrollieren oder auch Trennungen vorzunehmen, beispielsweise, wenn sich die gegenseitigen Erfolgserwartungen nicht erfüllen. Diese Mitarbeitenden haben meist Außendienstverträge und sind regional tätig.
- **Werbeaußendienst:** Das sind Angestellte im Außendienst mit Verkaufsaufgaben. Sie werden meist in regional zugeschnittenen Verkaufsbezirken eingesetzt.
- **Organisationsabteilung:** Diese Stabs- oder Linienabteilung ist für Grundsatzfragen des Vertriebs, für die Entscheidungsvorbereitung oder auch die Entscheidung selbst über den Vertragsschluss mit neuen Vertriebspartnern, Vertragsänderungen oder Vertragsbeendigungen verantwortlich. Zudem sind sie für die Abrechnung von Provisionen und anderen Vergütungen und Anreizen zuständig, aber auch für die Beachtung der Vertriebs-Compliance.
- **Vertriebscontrolling:** Dies kann ein Bereich entweder innerhalb des Vertriebsressorts oder des zentralen Unternehmenscontrollings sein. Die Aufgabe besteht in der Unterstützung der Ressortleitung mit der Erhebung, Auswertung und entscheidungsorientierten Aufbereitung von Vertriebszahlen.
- **Verkaufsförderung:** In diesem Bereich können Mitarbeitende teils im Innendienst, teils im angestellten Außendienst tätig sein, mit der Aufgabe, die Vermittler und den Werbeaußendienst bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen, beispielsweise mit der

Angebotserstellung, Besuchsbegleitungen oder der Durchführung von Verkaufsfaktionen.

- **Schadenaußendienst:** Dieser Bereich ist meist in den Versicherungssparten angesiedelt, aber bietet Arbeitsplätze im angestellten Außendienst mit der Aufgabe, Kundenbesuche und Schadenbesichtigungen vor Ort vorzunehmen sowie Schäden zu regulieren.
- **Außendienstschulung/Training:** Quereinsteiger in den selbstständigen Versicherungsvertrieb müssen zur Sachkundeprüfung vorbereitet werden. Alle im Vertrieb tätigen Vermittler und Angestellten müssen sich mindestens 15 Stunden pro Kalenderjahr weiterbilden (vgl. §§ 34d Abs. 9 GewO, 48 Abs. 2 VAG). Das allein bringt sehr viel Bildungsarbeit mit sich, die auf die Bedürfnisse des Außendienstes abgestimmt sein sollte.
- **Betriebswirtschaftliche Agenturberatung:** Dabei handelt es sich um Spezialisten mit Außendienstvertrag, deren Aufgabe darin besteht, Ausschließkeitsvertreter bei betriebswirtschaftlichen Fragen der Agenturführung zu beraten. Dadurch wird die Ertragskraft der Agenturen gestärkt und die Vertreterbindung gefestigt.

Dem Vertriebsmanagement kommt die wichtige Aufgabe zu, die **Vertriebskapazitäten** zu planen und zu steuern. Dabei ist die Vertriebsstrategie zu beachten. Langfristige strategische Ziele zu erreichen mit vertretbaren Mitteln (Investitionen in den Aufbau sowie dauerhafte Kosten des Vertriebs) erfordert einen optimalen Einsatz sowohl der angestellten Mitarbeitenden als auch eine optimale Abdeckung des Tätigkeitsgebiets und der Zielgruppen mit passenden Vertriebspartnern, die die Markterschließung leisten.

9.4 Prozessuale Vertriebssteuerung

Vertrieb umfasst auch verschiedene Prozesse, für deren Gestaltung und Steuerung das Vertriebsmanagement verantwortlich ist. Im Zentrum steht der **Verkaufsprozess**. Dabei kann eine **produktfokussierter Vertriebsansatz** oder ein **ganzheitlicher Beratungsansatz** verfolgt werden. Der produktfokussierte Vertriebsansatz hat den Vorteil, dass er zielorientiert und zeiteffizient durchzuführen ist. Aber er hat den Nachteil, dass der Verkauf einzelner Versicherungsprodukte nicht immer das bestmögliche Interesse des Kunden trifft. Zudem gelingt es dabei weniger gut, Kunden umfassend abzusichern und sie von Wettbewerbseinflüssen fernzuhalten. Der ganzheitliche Beratungsansatz dagegen ist wesentlich aufwändiger. Er ist nur im Zwei-Phasen-Verkauf umsetzbar und damit anspruchsvoller und zeitintensiver. Denn sie müssen in der Lage sein, viele und gute Fragen zu stellen, komplexe Bedarfssituationen zu erfassen und individuelle Lösungskonzepte zu entwickeln. Die Herausforderungen liegen in der Verfügbarkeit aller in unter-

schiedlichen Bedarfssituationen verfügbaren Produkte, in der Qualifizierung der beratenden Personen und in einer dazu passenden Steuerung. Vergütungen, Anreize und Verkaufsziele sind auf die Förderung ganzheitlicher Beratung auszurichten. Auch benötigen die beratenden Personen **Beratungssoftware** zur Unterstützung.

Die Vertriebsstrategie der Proximus Versicherung AG sieht einen ganzheitlichen Beratungsansatz vor. Das Vertriebsmanagement bittet das Inhouse Consulting um Unterstützung, weil der Ausschließlichkeitsvertrieb bisher keine passende Software zur Verfügung hat. Lisa und Max stellen fest, dass der Ausschließlichkeitsvertrieb bisher mit einem klassischen Agenturverwaltungsprogramm arbeitet, in dem die Kundenverträge und Kundendaten abrufbar sind. Es besitzt Schnittstellen zu verschiedenen Angebotsprogrammen, mit denen Lebens-, Kranken- und Kompositversicherungs-Angebote berechnet und in elektronische Anträge umgewandelt werden können. Lisa und Max empfehlen, gemeinsam mit erfahrenen Vertretern sowie Vertriebs- und IT-Spezialisten der Proximus Versicherung AG ein Anforderungsprofil für ein Customer Relationship Management (CRM) zu entwickeln. Damit könnten viel mehr Informationen über die Kundenverbindung systematisch erfasst und ausgewertet werden. Wiedervorlagen verhindern, dass Zusagen und wichtige Verkaufsansätze verloren gehen. Das kann in Teilen sogar automatisiert erfolgen, indem das CRM eigene Vorschläge für Handlungen und für Angebote mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit bereitstellt („Next Best Action“ und „Next Best Offer“). Anschließend soll eine Anschaffung oder Programmierung eines CRM geprüft werden, mit dem umfassende Kundeninformationen erfasst und ausgewertet werden können, insbesondere auch die laufende Kommunikation über verschiedene Kanäle. Weiter sollten Beratungsmodule integriert werden, mit denen typische Privatkunden- und Gewerbekunden ganzheitlich zu ihrem Versicherungs- und Vorsorgebedarf befragt, diese anschließend bewertet, priorisiert und visualisiert werden. Schnittstellen zu den Angebotsprogrammen sollen ermöglichen, direkt entsprechende Daten zu übertragen, damit passende Angebote erstellt und gegebenenfalls in Anträge umgewandelt werden können.

Eine Vorbedingung für erfolgreichen Absatz von Versicherungen ist die **Interessenbeschaffung (Lead Management)**. Dabei sind datenschutzrechtliche Anforderungen zu berücksichtigen. Viele Ansprachemöglichkeiten sind nicht erlaubt, solange der Interessent nicht vorher schriftlich zugestimmt hat, beispielsweise Telefonanrufe.

Der Hausverein der Ausschließlichkeitsvertreter hat den Vertriebsvorstand angesprochen, dass die Absatzziele nicht erreicht werden können, wenn die Proximus Versicherung AG die Vertreter nicht mit der Beschaffung von Leads unterstützt. Das Inhouse Consulting bekommt den Auftrag, Beschaffungsmöglichkeiten zu prüfen. Lisa und Max führen dazu auch Expertengespräche mit erfolgreichen Vermittlern und zeigen anschließend verschiedene Möglichkeiten auf. Die wichtigste ist die Empfehlungsakquise. Dabei handelt es sich um eine systematische Ansprache eines jeden Kunden auf die Möglichkeit, den Vertreter in der Familie und im Freundes- und Bekanntenkreis weiterzuempfehlen. Die erfolgreichsten Vertreter gewinnen auf diesem Weg laufend Neukunden. Lisa und Max schlagen vor, die

Vertriebstrainings um unaufdringliche, aber effektive Methoden zur Empfehlungsgewinnung zu ergänzen. Schwieriger stellt sich die Beschaffung von Leads dar, zu denen bisher kein Kontakt bestand („Fremd-/Kaltakquise“). Man kann Leads von Internetanbietern kaufen, die Qualität wird aber von den Experten als durchwachsen und die Kosten als hoch eingeschätzt. Aber Lisa und Max werden darauf aufmerksam gemacht, dass viele Leads schon über die Webseite der Proximus Versicherung AG entstehen können, wenn man diese geschickt gestaltet und Nutzer animiert, nähere Informationen anzufordern und ihre Kontaktdaten zu diesem Zweck freizugeben. Auch könnte Proximus prüfen, mit Vergleichsportalen und anderen Konsumenten-Portalen („Affiliate Marketing“) zusammenzuarbeiten, durch die Leadkunden auf die Proximus Versicherung AG aufmerksam werden. Denn die Erfahrung zeigt, dass ein Teil der Nutzer direkt mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen und nicht zum Beispiel über ein Vergleichsportal Abschlüsse tätigen will („Spill-over-Effekte“). Außerdem haben Lisa und Max interessante Beispiele erfahren, wie Vertreter mit Eventmanagement, also der Durchführung von Veranstaltungen von öffentlichem Interesse zur Generierung von Leads, oder mit Sponsoringmaßnahmen wie zum Beispiel der öffentlichkeitswirksamen Unterstützung von Sportvereinen unter anderem an Neukunden kommen. Manche Vertreter gehen sogar auf Verbrauchermessen und präsentieren dort ihre Angebote und ihre Beratungskompetenz.

Eine weiterer, erfolgskritischer Prozess ist die **Terminbeschaffung**. Erneut gilt es, datenschutzrechtliche Grenzen zu berücksichtigen. So sollte systematisch bei jedem Kundentermin eine **Anruferlaubnis** zu Werbezwecken erbeten und eine schriftliche Zustimmung eingeholt werden. Denn Terminvereinbarungen per Telefon sind weit aus effektiver als die meisten anderen Maßnahmen. Zunehmend sind Kunden auch bereit, sich über **Messenger-Dienste** kontaktieren zu lassen. Erneut ist dabei auf den Datenschutz besonders hinzuweisen. So dürfen grundsätzlich keine personengebundenen Daten bedenkenlos über einen Messenger ausgetauscht werden.

Der Hausverein der Ausschließlichkeitsvertreter hat noch ein Anliegen. Er hat sich darüber beklagt, dass viele Agenturen überlastet sind und keine ausreichende Personalkapazität besitzen, um Terminierungen durchzuführen. Das wiederum senkt aber die Produktivität der Agenturen. Der Bereichsleiter Vertriebsmanagement hat von einer Vertriebskonferenz die Idee mitgenommen, dass die Proximus Versicherung AG ihr eigenes Kundenservicecenter aufstocken und im Agenturauftrag Kundentermine beschaffen könnte. Alternativ wäre auch die Zusammenarbeit mit einem professionellen Callcenter als Servicedienstleister möglich („Outbound-Telefonie“). Lisa und Max werden beauftragt, die Wirtschaftlichkeit dieser Ideen zu untersuchen. In Expertengesprächen mit Vertretern erfahren sie, dass diese zurückhaltend reagieren, weil sie Sorge haben, die Proximus Versicherung AG könnte ihnen „ihre Kunden“ wegnehmen, vielleicht sogar Provisionen vorenthalten. Weitere Vorbehalte betreffen die Idee, dass sie den Service bezahlen sollen. Lisa und Max erläutern anschließend dem Vertriebsmanagement, dass die Dienstleistung Terminierung ohne Weiteres wirtschaftlich sinnvoll umgesetzt werden kann. Aber es müssten sehr sensible Gesprä-

che mit dem Hausverein geführt und vertragliche und andere vertrauensstiftende Maßnahmen gefunden werden, damit die Vertreter den Nutzen für sich erkennen und keine unüberwindbaren Bedenken entwickeln. Dies, zumal sie als selbstständige Unternehmer nicht gezwungen werden können, eine solche Dienstleistung anzunehmen.

9.5 Marketingmaßnahmen im Vertrieb

Im eigenen Vertrieb eines Versicherers über Angestellte oder über Ausschließlichkeitsvertreter können zentrale **Verkaufsaktionen** geplant werden, mit deren Hilfe Absatz- und Umsatzziele erreicht werden können.

Ausgangspunkt einer Verkaufsaktion ist ein **Aktionsziel**. Das kann in einem Absatz- oder Umsatzziel bestehen. Dieses kann entweder über Neuverträge an Neukunden oder über einen Ausbau des Bestands erreicht werden. Eine Form ist das **Up-Selling**, also die Erhöhung der Versicherungsprämien zum Beispiel durch Aufstocken der Versicherungssumme oder Vereinbarung höherwertiger Vertragsbedingungen. Eine andere Form ist das **Cross-Selling**, das ist der Verkauf zusätzlicher Versicherungsverträge an vorhandene Kunden. Denkbar sind aber auch andere Ziele wie beispielsweise die Aktualisierung der Vertragsbestände durch Umstellung auf neuere Versicherungsbedingungen.

Als nächstes ist das **Aktionsthema** zu planen. Dabei kann es sich um ein neuartiges Versicherungsprodukt, ein wesentlich verbessertes Versicherungsprodukt, aber auch um eine bestimmte Bedarfssituation (zum Beispiel Altersvorsorge) oder einen bestimmten Beratungsanlass (zum Beispiel Naturkatastrophe als Anknüpfungspunkt für eine Vertragserweiterung um Elementarrisiken) handeln. Dazu wird am besten ein griffiger **Aufhänger** formuliert, unter dem sich die Angesprochenen etwas vorstellen können.

Weiter ist die **Zielgruppe** zu definieren. Das ist eine Personen- beziehungsweise im Firmenkundengeschäft eine Branchen-Gruppe, die bestimmte, für das Aktionsthema bedeutsame Merkmale gemeinsam haben. Eine vorteilhafte Eingrenzung kann auf **Bestandskunden** stattfinden, weil bei diesen die Erfolgswahrscheinlichkeit höher ist als bei **Fremd-/Neukunden**, auch ist die Ansprache unter anderem aus datenschutzrechtlichen Gründen leichter möglich. Weitere Eingrenzungen betreffen den mutmaßlichen Bedarf der anzusprechenden Kunden. Durch **Bestandsselektionen** kann herausgefunden werden, welche Bestandskunden die beabsichtigte Versicherung noch nicht besitzen. Auch lassen sich in einem gut gepflegten Agentur-/Maklerverwaltungsprogramm beziehungsweise CRM soziodemografische (zum Beispiel Alter, Geschlecht, Familienstand, Wohnort) und sozioökonomische Merkmale (zum Beispiel Beruf, Einkommen, Branche) festlegen, die eine Erfolgswahrscheinlichkeit mit sich bringen.

Sodann sind die **Maßnahmen** zu planen, mit denen die Zielgruppe angesprochen und interessiert werden soll. Um Beratungstermine zu vereinbaren, können – je nach vorliegender Erlaubnis – Anrufe (**Call-Aktion**) oder Anschreiben per Post oder über elektronische Medien (**Mailing-Aktion**) in Frage kommen. Besonders aufwändig und manchmal unsensibel, aber rechtlich unbedenklich kann eine **persönliche Ansprache** sein (zum Beispiel bei Messen, Events oder Direktansprache an der Haustür und im Betrieb des Kunden). Über das **Internet** bieten sich weitere Möglichkeiten, angefangen von der Versicherer-Homepage über die Webseiten von Vermittlern, Vergleichsportale oder anderen Arten von Portalen, auf denen sich die Zielgruppe gerne bewegt. **Social Media** ist eine weitere Möglichkeit zur Kontaktabbahnung, allerdings sollte hier beachtet werden, dass viele soziale Medien einen eher privaten Charakter haben und die Akzeptanz gering ausfällt, sich darüber auf Verkaufstermine ansprechen zu lassen. Um die eigentliche Beratung durchzuführen, können **persönliche Beratungstermine** entweder vor Ort beim Kunden oder in einem Büro des Versicherers beziehungsweise des Vermittlers ebenso vorgesehen werden wie eine **Videoberatung** oder eine **Telefonberatung**. Wenn der Kontakt über das Internet beziehungsweise über soziale Medien hergestellt wird, kann eine solche Beratung **medienbruchfrei** angeboten werden. Dazu können unter anderem **Chats**, **Videoberatungen** oder sogar **automatisierte Beratungsstrecken** mithilfe von **Avataren** und KI-gestützten Sprach- und Schrifterkennungstools eingesetzt werden.

Ein weiteres Element der Aktionsplanung ist das **Zeitmanagement**. Dabei geht es um die Frage, zu welcher Jahreszeit welche Themen eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben (zum Beispiel Lebens-, Kfz- und Wohngebäudeversicherungen gegen Jahresende, Reiseversicherungen im Sommer). Weiter geht es darum, über welchen Zeitraum eine Aktion erfolgen sollte, zumal jede Aktion auch zeitliche Konflikte mit sich bringt – die „normale Arbeit“ läuft parallel weiter. Es müssen also ausreichende **Persönkapazitäten** oder Kapazitäten von **Dienstleistern** (zum Beispiel Callcenter, Marketingdienstleister) verfügbar sein.

Weiter gehört die **Budgetplanung** hinzu. Verkaufsaktionen können vielfältige Kosten verursachen.

■ BEISPIELE:

Lead-Kauf, Terminierung, Lohn- und Lohnnebenkosten involvierter Mitarbeitender, Reisekosten, IT-Dienstleistungen, Marketingservices, Tippgeber-Vergütungen, begleitende Werbung, Werbebeschenke. ■

Vor allem sind auch zentrale Kennzahlen zu planen. Das beginnt mit einem **Aktionsziel**, beispielsweise einem bezifferten Absatz im Aktionszeitraum. Daraus kann „rückwärts gerechnet“ abgeleitet werden, wie viele Beratungstermine benötigt werden, indem das Aktionsziel durch eine **Abschlussquote** geteilt wird. Daraus wiederum kann ermittelt werden, wie viele Adressen von potenziellen Interessenten gebraucht wer-

den. Dazu wird die Zahl der Beratungstermine durch die **Terminquote** geteilt. Welche Quoten dabei angemessen sind, hängt sehr stark von den Themen, Aufhängern, dem Timing, der gewählten Kontaktmethode, der Qualität der Zielgruppenselektion und Adressbeschaffung oder der Qualifikation der beratenden Personen ab. Es braucht Erfahrung. Ein **Aktionscontrolling** hilft, diese Erfahrung aufzubauen, indem Verkaufsaktionen laufend kontrolliert, Abweichungen festgestellt und deren Ursachen bestimmt werden.

Planungsgegenstand Verkaufsaktion	Beispiel:	
Ziel	250 Verträge	
Abschlussquote	:	50%
Beratungstermine	=	500
Terminquote	:	20%
Benötigte Adressen	=	2.500

Abbildung 9.4: Beispielhafte Planung einer Verkaufsaktion

Neben Verkaufsaktionen gibt es weitere Marketingmaßnahmen, die dem Vertrieb helfen können. Dazu zählt die **Werbung**. Meist werben Versicherungsunternehmen nicht für konkrete Versicherungsprodukte, weil dies zu viele Vereinfachungen der im Einzelnen komplexen Bedingungen und Preisfindungen erforderlich machen würde. Stattdessen ist **Imagewerbung** verbreitet. Damit wird ein positives Umfeld geschaffen, dass für Vertriebsaktivitäten den Boden bereitet. Dasselbe Ziel verfolgt üblicherweise das **Sponsoring**. Darunter ist zu verstehen, dass Sport-, Kultur- und andere Vereine oder Institutionen von öffentlichem Interesse finanziell unterstützt werden mit der Gegenleistung, dass diese den Sponsor öffentlich benennen (zum Beispiel Verkauf des Stadion-Namens, Anbringen von Sponsoren-Plaketten im Museum). Auch die Öffentlichkeitsarbeit („**Public Relations**“) eines Versicherungsunternehmens hat einen wesentlichen Einfluss darauf, ein positives Bild des Unternehmens zu vermitteln oder die schädliche Wirkung von kritischen Informationen über das Unternehmen abzumildern. Auch das hilft dem Vertrieb, weil so ein Grundvertrauen bei Kunden und Interessenten entsteht.

Eine sehr konkrete Unterstützung des Vertriebs erfolgt durch **Verkaufsförderung**. Das Marketing stellt beispielsweise Verkaufsunterlagen („Sales Folder“), Beratungssoftware und Verkaufshilfen (zum Beispiel haptische Verkaufshilfen zur Veranschauli-

chung von Versicherungssachverhalten, Werbegeschenke) zur Verfügung, mit denen die anspruchsvollen Beratungen unterstützt und zielorientiert zum Erfolg gebracht werden können.

9.6 Vertriebscontrolling

Aufgabe des Vertriebscontrolling ist, das Vertriebsmanagement mit Zahlen zu versorgen und es bei der Planung und Steuerung des Vertriebs zu unterstützen. Vertrieb ist sehr zahlenlastig.

Eine wichtige Voraussetzung ist das **Reporting**. Darunter ist eine regelmäßige Berichterstattung zu verstehen, die entweder händisch-manuell oder automatisiert erfolgt, um einem Adressaten des Reportings (insbesondere Vertriebsleitung) einen laufenden Überblick über vertriebliche Aktivitäten und deren Erfolge zu geben. Manche der Informationen liegen in digitaler Form vor und müssen über Schnittstellen aus entsprechenden Anwendungen ausgelesen werden, beispielsweise Versicherungsanträge und -verträge. Andere müssen von den für die Aktivität Verantwortlichen selbst berichtet werden, beispielsweise Dauer und Entfernung von Dienstreisen und Beratungsterminen.

Gegenstand des Vertriebscontrollings sind die für den Vertriebserfolg wesentlichen Größen und Kennzahlen. So ist für das Vertriebsmanagement die Zahl der **Termine** mit potenziellen Kunden interessant, weil Termine eine notwendige, aber allein nicht hinreichende Bedingung für Verkaufserfolge sind. Informationen über vereinbarte und durchgeführte Termine können allerdings nur von Angestellten verpflichtend eingeholt werden, nicht von selbstständigen Vermittlern. Allerdings entsteht auch nur hier ein bezifferbarer **Terminierungsaufwand** wie zum Beispiel Fahr-, Reise- und andere Terminierungskosten sowie ein beobachtbarer Zeitaufwand.

Das Inhouse Consulting soll das Vertriebsmanagement beraten, ob und wie man die Vertriebsaktivitäten der Ausschließlichkeitsvertreter erheben kann, um mehr über den Fleiß und die Effizienz der Organisation zu erfahren. Lisa und Max erfahren bei einer Rücksprache mit der Rechtsabteilung, dass Proximus kein Reporting von seinen Agenturen verlangen kann, weil das deren Selbstständigkeit in Frage stellen könnte. Aber es spreche nichts dagegen, im Einzelfall Gespräche mit solchen Agenturen zu führen, die die Erwartungen der Proximus Versicherung AG nicht erfüllen, und bei denen die Vertragsfortsetzung in Frage steht. Hier kann – aber nur auf freiwilliger Basis – vereinbart werden, zeitbefristet ein Reporting durchzuführen. Dadurch kann die zuständige Vertriebsführungskraft besser verstehen, warum die in der Kritik stehende Agentur die Erwartungen nicht erfüllt, und welche Unterstützung sie benötigt. Allerdings hat die Rechtsabteilung empfohlen, diese Maßnahme von vornherein zeitlich zu befristen und nach Ablauf eine verbindliche Ent-

scheidung zu treffen, ob die Zusammenarbeit mit der Agentur fortgesetzt oder beendet wird. Eine erfahrene Vertriebsführungskraft ergänzt den Hinweis, dass die Verbindlichkeit noch größer und das Risiko von Missverständnissen reduziert werden kann. Zu Beginn der Beobachtungsphase sollten klare (Teil-) Ziele für den Beobachtungszeitraum vereinbart, schriftlich fixiert und die Konsequenz einer Vertragsbeendigung bei Verfehlen der Vereinbarung benannt werden.

Aus Terminen werden **Anbahnungen**, die als sogenannte „**Sales Pipeline**“ für das Vertriebsmanagement wichtig sind. Denn so kann es dem Vorstand jederzeit vorrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Absatz- und Umsatzerfolge zu erwarten sind. Eine besondere Bedeutung hat die Beobachtung von Anbahnungen bei besonders zeitaufwändig zu akquirierenden Geschäften wie im Industrie- und Großgewerbegeschäft. Anbahnungen können sich dort über Monate und Jahre hinziehen, bis sie zum Abschlusserfolg werden.

Abschlüsse sind eine weitere zentrale Größe und können automatisiert aus den Bestandsführungssystemen eines Versicherers rekonstruiert werden. Sie verursachen einen bedeutenden **Abschlussaufwand**, zum Beispiel Abschlussprovisionen. Gleichzeitig haben Abschlüsse eine Ertragswirkung durch **Erstprämien**. Weiter ist die **Bestandsfestigkeit** von großer Bedeutung. Je länger ein Versicherungsvertrag besteht und vom Kunden bezahlt wird, desto mehr Folgeprämien sind auf der Ertragsseite zu verbuchen. Allerdings entsteht auch ein **Betreuungsaufwand**, zum Beispiel Bestandsprovisionen. Das Vertriebscontrolling sollte unter anderem die **Frühstorno- und die Bestandsstornoquote** besonders beachten.

Schließlich spielen **Schäden und Leistungen** eine Rolle, weil sie einen entsprechenden Aufwand verursachen. Hierauf hat der Vertrieb auch einen Einfluss: Er **selektiert** während der Akquise **vor**, welche Risiken für den Versicherer sinnvoll in Deckung zu nehmen sind und welche nicht. Stellt sich ein Risiko im Nachhinein als nicht auskömmlich kalkuliert dar, ist wieder der Vertrieb gefragt, mit dem Kunden über Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Vertrags („**Sanierung**“) zu verhandeln oder auch Vertragskündigungen durchzuführen und gegebenenfalls Neuangebote zu unterbreiten.

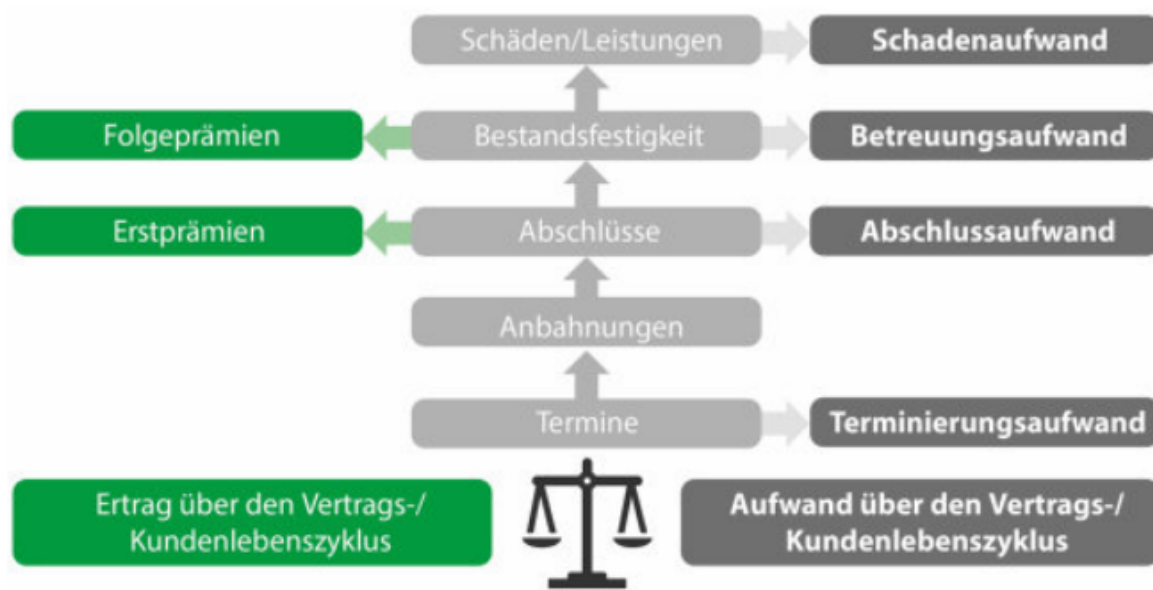


Abbildung 9.5: Vertriebscontrolling: Aktivitäten, Ertrag und Aufwand

Erträge und Aufwände sollten sich im gesamten Lebenszyklus eines Versicherungsvertrags oder einer Kundenverbindung einem ausgewogenen Verhältnis befinden. Man spricht auch vom „**Customer Lifetime Value**“ (CLV), also vom Wert einer Kundenverbindung über die gesamte Laufzeit der abgeschlossenen Verträge.

10 Management des Vermittlungsbetriebs

Lernziele: In diesem Kapitel lernen Sie:

- Wie Versicherungsvermittler ihre Existenz gründen,
- welche Fragen sich bei der Planung und Steuerung ihres Vermittlungsbetriebs stellen,
- wie der Vermittlerbetrieb organisatorisch aufgestellt werden kann und
- wie Vermittlerbetriebe beendet und abgewickelt werden einschließlich der wirtschaftlichen Verwertung des Erfolgs.

Die Vertriebsleitung der Proximus Versicherung AG möchte eine betriebswirtschaftliche Agenturberatung für die Ausschließlichkeitsorganisation einführen. Lisa und Max erhalten den Auftrag, dafür die nötigen Vorarbeiten zu leisten und Informationen über wesentliche, betriebswirtschaftliche Fragestellungen der Agenturbetriebe zusammenzutragen. Dabei orientieren sie sich an den typischen Lebensphasen eines Agenturbetriebs, von der Existenzgründung über die Phasen des Aufbaus und der Etablierung des Betriebs bis hin zur Beendigung.



Abbildung 10.1: Lebensphasen eines Vermittlerbetriebs

10.1 Existenzgründung eines Vertreter- oder Maklerbetriebs

Die Existenzgründung eines Vermittlerbetriebs beginnt deutlich vor dem eigentlichen Start des Betriebs mit einer Reihe Vorüberlegungen und Entscheidungen. Sodann sind die regulatorischen Erfordernisse zu erfüllen und der Betrieb aufzunehmen. Zunächst wird es nachfolgend um die Vorüberlegungen gehen.